

→ @viciodeumaestudante

RESUMO

ESTRATÉGICO

Semana **01**





SUMÁRIO

CONSTITUCIONAL

Teoria da Constituição

Direitos e Garantias Fundamentais

CIVIL

Parte geral: Pessoas Naturais

Parte geral: Negócio Jurídico

PROCESSO DO TRABALHO

Competência

TRABALHO

Contrato de Trabalho

DIREITO TRIBUTÁRIO

Princípios Tributários

PROCESSO CIVIL

Atos Processuais

DIREITO PENAL

Eficácia da Lei Penal no Tempo e no Espaço

Fato Típico

ÉTICA

Atividades da Advocacia e Mandato Judicial

Inscrição na OAB

2

2

10

21

21

31

40

40

43

43

52

52

61

61

69

69

79

95

95

101



DIA 01

CONSTITUCIONAL

Teoria da Constituição

1. Poder Constituinte

O poder constituinte é a capacidade de elaborar, modificar ou revogar uma Constituição. É um poder fundamental para a organização e funcionamento do Estado, podendo ser originário (que cria a Constituição) ou derivado (que a reforma).

1.1 Poder Constituinte Originário

- É aquele que INSTAURA uma nova ordem jurídica.
- É tido como **inicial, autônomo, ilimitado e incondicionado**.
- Não guarda qualquer espécie de subordinação com o ordenamento jurídico anterior.
- Implica na **revogação** de todas as normas jurídicas inseridas na Constituição anterior, ainda que compatíveis com a Constituição ora vigente. Porém, pode importar na RECEPÇÃO das normas infraconstitucionais anteriores à vigência da nova Constituição, desde que sejam materialmente compatíveis com ela, mediante o fundamento imediato de validade.



IMPORTANTE! As normas da Constituição Federal decorrentes do Poder Constituinte Originário possuem **presunção absoluta de constitucionalidade**. Portanto, não podem ser alvo de ação de controle de constitucionalidade.

Já as normas constitucionais decorrentes de emenda constitucional, podem ser objeto de controle, já que foram criadas pelo poder derivado reformador.

1.2 Poder Constituinte Derivado

- É aquele que REFORMA a Constituição Federal.
- É tido como poder **secundário, limitado e condicionado**.

Pode ser:

→ **Poder Constituinte Derivado Decorrente** *CAIU NA OAB 35*

- Poder que cria e modifica a Constituição dos **ESTADOS MEMBROS**;



- É um poder **limitado e condicionado**, pois deve observar as condições/limites impostos pelo poder constituinte originário.
- O poder decorrente precisa ter cuidado com as normas de reprodução obrigatória, aquelas normas que estão inseridas compulsoriamente na Constituição dos Estados, como consequência a sua subordinação à Constituição Federal (princípio da simetria) (art. 25 CF) ***CAIU NA OAB 27***

→ **Poder Constituinte Derivado Reformador**

- Aquele que ALTERA as normas da constituição federal, ou seja, criando as **emendas à constituição**, obedecendo ao procedimento das emendas constitucionais (art. 60 CF);

→ **Poder Constituinte Derivado Revisor**

- Responsável por fazer alterações na Constituição por via extraordinária (art. 3 ADCT).
- O STF entende que esse artigo já teve sua aplicabilidade esgotada e eficácia exaurida, de modo que não é mais possível a manifestação desse poder revisor no nosso ordenamento.

Derivado Decorrente	Derivado Reformador	Derivado Revisor
Cria e modifica a Constituição dos Estados.	Altera as normas da Constituição Federal.	Faz alterações na Constituição por via extraordinária.

2. Limitações do Poder Derivado Reformador

2.1 Limitações FORMAIS

→ **Iniciativa**

A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: ***CAIU NA OAB 37***

- De **1/3**, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
- Do Presidente da República
- De **mais da metade** das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela **maioria relativa** de seus membros.



PEGADINHA DA BANCA!

Observa-se que no procedimento de emendas constitucionais, o Presidente somente tem poder de INICIATIVA de projeto. **Não tem poder de veto.**



O Presidente somente possui poder de veto no procedimento de criação de leis ordinárias e complementares, sendo esta a sua manifestação de discordância. ***CAIU NA OAB 42***

→ Procedimento

- 1) A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em **dois turnos**, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, **3/5 dos votos** dos respectivos membros
- 2) A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo **número de ordem**. (aqui, a sequência deve ser respeitada)
- 3) Matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada **não** pode ser objeto de nova proposta na **mesma sessão legislativa (ou seja, no mesmo ano)**.



IMPORTANTE!

As emendas NÃO DEPENDEM de sanção presidencial. O único poder do Presidente da República no procedimento de emendas constitucionais seria de iniciativa! ***CAIU NA OAB 25***

TABELA PARA DIFERENCIAÇÃO!

POSSIBILIDADE DE REEDIÇÃO OU REAPRECIAÇÃO		
Projeto de emenda constitucional	Projeto de lei	Medida provisória
Só pode ser analisada na PRÓXIMA sessão legislativa (art 60, § 5 CF)	Pode ser analisada na MESMA sessão legislativa, desde que haja proposta da maioria absoluta dos membros de uma das casas do Congresso (art 67 CF).	Só pode ser analisada na PRÓXIMA sessão legislativa. (art 62, § 10 CF)

**guarda essa tabela que quando formos estudar o processo legislativo, ela ficará mais clara!*

2.2 Limitações MATERIAIS (cláusulas pétreas)

Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

- a **forma federativa de Estado**:



OBS: Forma Federativa se caracteriza pela descentralização no exercício do poder político, inviabilizando a existência de um poder central único, gerando, conseqüentemente, uma partição constitucional de competências.

- o **voto direto, secreto, universal e periódico**; ***CAIU NA OAB 40***



IMPORTANTE! O voto obrigatório **não** é cláusula pétrea. Assim, o voto facultativo é possível no Brasil, através de uma emenda. ***CAIU NA OAB 25***



- a **separação dos Poderes**;

Esse princípio preconiza que as funções estatais sejam repartidas e distribuídas a diferentes órgãos, de modo a evitar a centralização do poder e eventuais abusos.

- os **direitos e garantias individuais**. ***CAIU NA OAB 33 E 34***



IMPORTANTE!

Os direitos e garantias **não** são previstos somente no art. 5 da CF, de forma taxativa. Exemplo: STF já decidiu que o princípio da anterioridade tributária (art 150, III, b, CF) é uma garantia individual do contribuinte. Além disso, em outra decisão, já foi firmado que o princípio da anterioridade eleitoral (art 16 CF) também é uma garantia individual do eleitor.



Então não é possível, de nenhuma forma, que as cláusulas pétreas venham a ser objeto de emendas constitucionais?

As cláusulas pétreas poderão ser objeto de emendas constitucionais SOMENTE se o objetivo for de **AMPLIAR** os assuntos relacionados no 60, §4 CF. **Nunca pode para diminuir ou eliminar os direitos garantidos pelas cláusulas pétreas!**



E se vier a existir uma PEC (projeto de emenda constitucional) que viole claramente as cláusulas pétreas, o que pode ser feito antes que vire lei? *CAIU NA OAB 40*

Caso venha a existir uma PEC (projeto de emenda constitucional) que viole claramente as cláusulas pétreas, visando impedir que tal projeto seja aprovado e se transforme em lei, os **parlamentares têm legitimidade para impetrar mandado de segurança preventivo para assegurar o respeito ao devido processo legislativo**. (CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE).



E se a PEC já tiver sido aprovada, virando lei?

Agora, se o projeto for aprovado e virar lei, só poderá ser derrubado mediante controle **REPRESSIVO de constitucionalidade**, mediante a interposição de **Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)** no STF.

RESUMÃO PARA FIXAR!



IMPORTANTE!

Não há hierarquia entre as normas constitucionais originárias, porque são todas constitucionais, elaboradas pelo Poder Constituinte e possuem o mesmo "status" normativo. **Ou seja, as cláusulas pétreas não possuem uma hierarquia superior, apesar de serem mais difíceis de modificar por serem protegidas!**

2.3 Limitações CIRCUNSTANCIAIS

A Constituição não poderá ser emendada na vigência de **intervenção FEDERAL**, de **estado de DEFESA** ou de **estado de SÍTIO**.



PEGADINHA DA BANCA!

Se houver uma **Intervenção Estadual**, é possível aprovação de emenda à Constituição Federal.



3. Revogação

O que acontece com as normas constitucionais anteriores com a promulgação de uma nova Constituição? *CAIU NA OAB 26*

Quando surge uma nova Constituição, a pretérita é, em regra, **revogada por completo tacitamente**, ocasionando a perda da sua validade.

Entretanto, se for promulgada uma nova Constituição e esta possuir lacunas, só irá recepcionar como leis ordinárias ou infra-legais normas da Constituição anterior se a nova EXPRESSAMENTE dispuser assim. É o que chamamos de **Desconstitucionalização**.

Ou seja, quando a nova Constituição recebe disposições da Constituição anterior, porém com status de lei ordinária (lei infraconstitucional). **É uma exceção!!!**

Se a nova Constituição ficar SILENTE, mesmo que haja lacunas, há revogação tácita, completa e integral da Constituição anterior.

👁️ **CUIDADO PRA NÃO CONFUNDIR!**

Aqui estamos falando de **nova constituição x normas da Constituição anterior!**

4. Recepção

É o fenômeno que ocorre quando a nova constituição aceita/mantém a validade das normas **infraconstitucionais anteriores, que é possível quando existir compatibilidade material. Ou seja, a matéria é compatível, não é contrária aos dispositivos da nova constituição.**

Aqui, a análise é meramente material, não importando a forma! Não importa se a lei infraconstitucional era ordinária ou complementar.

Se a lei não for compatível materialmente com a nova constituição, a norma não será recepcionada ("não recepção") ***CAIU NA OAB 25***

👁️ **CUIDADO PRA NÃO CONFUNDIR!**

Aqui estamos falando de **nova constituição x normas infraconstitucionais anteriores.**

5. Teoria da Inconstitucionalidade Superveniente

É a possibilidade de reconhecer a inconstitucionalidade de uma norma preexistente após a nova Constituição entrar em vigor.



O **Brasil não adota essa teoria**, pois se a norma for incompatível materialmente com a constituição, ela já é não recepcionada.

É possível apenas a **inconstitucionalidade originária, ou seja, a inconstitucionalidade de normas editadas posteriormente à nova Constituição**. ***CAIU NA OAB 25***

6. Mutação Constitucional

Mudança informal da Constituição, ou seja, sem alterar o texto, mudando apenas a interpretação/o sentido. ***CAIU NA OAB 26***

Exemplo: a interpretação do artigo 5º, inciso XI, que trata da casa como inviolável. A jurisprudência, ao longo do tempo, passou a considerar que a "casa" também se aplica a locais de trabalho, mesmo que não sejam residências, expandindo assim a proteção constitucional.

TABELA PARA FIXAÇÃO!

MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL	EMENDA CONSTITUCIONAL
Processo informal de mudança da constituição	Processo formal de mudança da constituição
Não muda o texto do artigo, mas somente o sentido (a interpretação)	Muda o texto do artigo!
Feito pelo Poder Judiciário, após uma decisão de efeito erga omnes.	Feito pelo Poder Legislativo, obedecendo os requisitos do art 60 CF.

7. Eficácia das Normas Constitucionais (José Afonso da Silva)

Esse tema não cai muito, mas é importante entender a aplicação das normas!

7.1 Plena

Aplicabilidade **direta, imediata e integral**. Não necessitam de lei infraconstitucional; ou seja, desde a sua promulgação, estão aptas a produzir todos os seus efeitos (eficácia positiva e negativa).

Exemplo: aquelas normas que confirmam isenções, imunidades ou prerrogativas.



7.2 Contida

São de eficácia **direta, imediata, mas não tem aplicabilidade integral**, podendo ser restringidas por normas infraconstitucionais. Ou seja, são aptas e produzem efeito, mas podem sofrer restrições posteriores. Possuem eficácia positiva e negativa. ***CAIU NA OAB 24***

Exemplo: Art 5, XIII CF. Direito de greve, ademais, possuem as expressões como “salvo disposição em lei”.

7.3 Limitada

São de **eficácia vinculativa, indireta, mediata e reduzida**, pois exigem norma infraconstitucional para se concretizarem na prática. Aqui, as normas só produzem efeitos plenos após a regulamentação, todavia, não é desprovida de eficácia, mesmo que não implementada produza efeitos mínimos. Nesse viés, revogam as normas anteriores que são contrárias ao seu conteúdo.

Essas normas asseguram o direito, mas não poderá ser exercido enquanto não for regulamentado.

As normas de eficácia limitada se subdividem em 2, sendo elas:

→ **Definidoras de Princípios Programáticos:**

São normas constitucionais que estabelecem os objetivos e metas que o Estado deve alcançar. Elas indicam as políticas públicas que devem ser implementadas para atingir esses objetivos.

Exemplo: art. 6º CF – direito à alimentação;

→ **Definidoras de Princípios Institutivos:**

São normas constitucionais que estabelecem a estrutura e atribuições de órgãos, entidades e instituições.

Exemplo: art. 18, § 2º CF.



Direitos e Garantias Fundamentais

1. Dimensões dos Direitos Fundamentais

Esse tema cai pouco, mas é importante para a introdução do assunto!

1.1 1ª geração

Tem como marco as revoluções liberais do século XVIII, são os **direitos de liberdade** em sentido amplo, ou seja, os **direitos civis e políticos**.

São direitos a prestações preponderantemente negativas, nas quais o Estado deve proteger a esfera de autonomia do indivíduo. Protegem o indivíduo contra intervenções indevidas do Estado (**dever de abstenção**).

Exemplos: direito à liberdade, à vida, à igualdade perante a lei, à propriedade, à intimidade.

1.2 2ª geração

Nasceram a partir do início do século XX, introduzidos pelo constitucionalismo do Estado social (Constituição Mexicana de 1917 e de Weimar de 1919) e compõem-se dos **direitos de igualdade** em sentido amplo, ou seja, os **direitos econômicos, sociais e culturais**.

São direitos que impõem ao poder público a satisfação de um dever de prestação preponderantemente positiva (uma ação).

Exemplos: direito à saúde, à educação, à previdência, etc.

1.3 3ª geração

São os direitos da comunidade, ou seja, têm como destinatário todo o gênero humano, como os **difusos e coletivos**, que se assentam na **fraternidade ou solidariedade**.

Exemplos: direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito ao desenvolvimento, ao patrimônio comum da humanidade etc.

2. Características dos Direitos Fundamentais

- **Inalienabilidade**: não podem ser transferidos;
- **Imprescritibilidade**: não se perdem com o tempo;



- **Irrenunciabilidade:** não podem ser renunciados, ou seja, não se pode abrir mão;
- **Universalidade:** aplicáveis a todos, sem distinção de raça, sexo, religião, nacionalidade, ou qualquer outro status;
- **Complementariedade:** podem se complementar ou coexistir em diferentes contextos.

3. Aplicabilidade dos Direitos Fundamentais

De acordo com o art 5, § 1 CF, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais possuem **aplicação imediata**, não dependendo de regulamentação por lei infraconstitucional para serem exercidas.

Os direitos fundamentais podem ser aplicados em diferentes cenários, como nas relações entre particulares, nas relações entre particulares e Estado e nas relações privadas com hipossuficiência.

Todavia, esses direitos não têm o condão de anular outros direitos, muito menos serem utilizados para legitimar atividades ilícitas.

4. Hierarquia das normas

Conforme Hans Kelsen traz em sua teoria, a Constituição é colocada no topo da pirâmide, por ser ela fundamento de validade de todas as demais normas. Dessa forma, nenhum dispositivo do ordenamento jurídico é superior à Constituição. Assim, temos a seguinte ordem de hierarquia das normas:

1º	Normas constitucionais (aqui se inclui emendas constitucionais e tratados internacionais de direitos humanos que passou pelo rito especial)
2º	Normas supralegais = tratados internacionais de direitos humanos que passou pelo rito normal
3º	Normas infraconstitucionais = lei ordinária, complementar, delegada, medida provisória, decreto legislativo.
4º	Normas infralegais = decretos executivos, portarias, instruções normativas

5. Força dos Tratados Internacionais em matéria de direitos humanos

Disposto no art. 5, § 3 CF.

Se os tratados internacionais de matéria de direitos humanos forem aprovados em 2 turnos por 3/5 dos votos, serão EQUIPARADOS à Emenda Constitucional.

**NÃO ESQUEÇA!**

Direitos fundamentais são **CLÁUSULAS PÉTREAS**, ou seja, não podem ser abolidos da Constituição Federal em nenhuma hipótese! (fundamento em art. 60 § 4 CF).

**Ana, e se não for aprovado com esse quórum?**

Ainda sim será "especial" por se tratar de um tratado de direitos humanos, mas terá uma **EFICÁCIA SUPRALEGAL**, ou seja, estará abaixo das normas constitucionais e acima das leis infraconstitucionais.

São 3 tratados que são equiparados à Emenda Constitucional:

- Convenção Internacional sobre Direito das Pessoas com Deficiência;
- Tratado de Marraqueche;
- Convenção Interamericana Contra a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância

**Ana, e se houver alguma violação grave dos direitos humanos? O que pode ser feito?**

O Procurador Geral da República poderá suscitar, perante o STJ, o **incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal** (art. 109 § 5 CF).

**TEMA INTERDISCIPLINAR!**

Esse assunto pode ser cobrado em Direito Constitucional e Direito Internacional! Fique esperto! =)

TABELA PARA FIXAÇÃO!

TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS		
SOBRE DIREITOS HUMANOS		SOBRE OUTROS TEMAS
Rito especial (art. 5, § 3 CF) – 3/5 dos votos em 2 turnos.  STATUS DE EMENDA CONSTITUCIONAL = NORMA CONSTITUCIONAL	Rito normal  STATUS DE NORMA SUPRALEGAL	Rito normal  STATUS DE LEI ORDINÁRIA



6. Reserva do Possível

Segundo este princípio, os recursos públicos são limitados e as necessidades ilimitadas, de forma que não há condições financeiras de o Estado atender a todas as demandas sociais. ***CAIU NA OAB 31***

É dividida em 3 dimensões: disponibilidade fática, disponibilidade jurídica e logicamente possível.

- **Disponibilidade fática:** Tem relação com a insuficiência de recursos para a concretização de determinados direitos, é a mais próxima do conceito básico da reserva do possível;
- **Disponibilidade jurídica:** Tem relação com as distribuições de receitas e despesas, competências tributárias e orçamentárias.
- **Logicamente possível:** Impede que se peça um objeto juridicamente impossível.

7. Artigo 5º da Constituição Federal

Todo o artigo 5º da Constituição pode ser cobrado, mas prestem atenção nos seguintes direitos e garantias:



IMPORTANTE! Na colisão entre direitos fundamentais no caso concreto, é preciso equilibrar e verificar o que vai prevalecer em cada caso. **Não existe direito fundamental absoluto!!!** ***CAIU NA OAB 33***

7.1 Liberdade do exercício de qualquer trabalho

CF, Art. 5, XIII: *é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;*

Se aplica a estrangeiro que vem trabalhar no Brasil ***CAIU NA OAB 36***

7.2 Liberdade de expressão artística

A liberdade de expressão artística protege a expressão de atividades artísticas, como: músicas, produções audiovisuais, artes plásticas, etc. ***CAIU NA OAB 42***

CF, Art. 5, IX: *é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;*



7.3 Assistência religiosa

Esse direito fundamental é garantido pelo artigo 5º, inciso VII, da Constituição Federal, que assegura a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação, como hospitais e prisões, nos termos da lei. Ademais, a Lei nº 9.982/2000 regulamenta esse direito, garantindo o acesso de religiosos de todas as confissões a esses locais para prestar assistência aos internados, independente se a instituição hospitalar seguir religião diferente, desde que sigam as normas internas e legais.

CF, Art. 5º, VII: É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. ***CAIU NA OAB 29***
CAIU NA OAB 37

Art. 210 CF. § 1º O ensino religioso, **de matrícula facultativa**, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.



JURISPRUDÊNCIA IMPORTANTE!

"A partir da conjugação do binômio **Laicidade do Estado (art. 19, I)** e **Liberdade religiosa (art. 5º, VI)**, o Estado deverá assegurar o cumprimento do **art. 210, § 1º da CF/88 autorizando na rede pública**, em igualdade de condições o oferecimento de **ensino confessional** das diversas crenças, mediante requisitos formais previamente fixados pelo Ministério da Educação. [...] Dessa forma, **o STF entendeu que a CF/88 não proíbe que sejam oferecidas aulas de uma religião específica, que ensine os dogmas ou valores daquela religião. Não há qualquer problema nisso, desde que se garanta oportunidade a todas as doutrinas religiosas.**" **STF. Plenário. ADI 4439/DF**, rel. orig. Min. Roberto Barroso, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em **27/9/2017** (Info 879).

7.4 Acesso à informação

Órgãos e entidades públicas têm o dever legal de promover, mesmo sem requerimento, a divulgação, em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral que produzam ou custodiem. ***CAIU NA OAB 29***

CF, Art. 5º, XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.



7.5 Direito de reunião

Esse é um direito muito utilizado pelos cidadãos e que é bastante cobrado em prova por ter alguns requisitos! Veja só:

DIREITO DE REUNIÃO Requisitos:	Tem que ser pacífica,
	Tem que ser em local aberto ao público,
	INDEPENDENTE de autorização *CAIU NA OAB 26*
	Mas necessita ser previamente comunicada à autoridade competente*
	Não pode frustrar outra reunião anteriormente marcada para o mesmo local.



JURISPRUDÊNCIA IMPORTANTE!

O STF já entendeu que **não é necessário o aviso prévio à autoridade competente**, apesar de previsto na CF.

"Direito de reunião é satisfeito com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustrate outra reunião no mesmo local." STF. Plenário. RE 806339, Rel. para acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 14/12/2020 (Repercussão Geral – Tema 855).



"E agora, Ana, o que eu respondo na prova?"

Depende do que o enunciado pedir! Por isso, leia com atenção e até o final!

- Se a questão pedir "de acordo com a CF", você irá responder que é **necessário o aviso prévio**.
- Se o enunciado falar "de acordo com a jurisprudência do STF" você irá responder que **NÃO é necessário o aviso prévio**.

7.6 Direito de se associar ou criar associações

Fundamentados no artigo 5, incisos XVII, XVIII, XIX CF) ***CAIU NA OAB 27***

É importante saber que ninguém pode ser OBRIGADO a se associar ou permanecer associado.

E também que para a criação e funcionamento da associação **INDEPENDENTE de autorização estatal**.



“Ana, o que é necessário para a suspensão ou dissolução de associações?”



ATENÇÃO AQUI! Você viu que não é necessário de nenhuma autorização estatal ou judicial para a CRIAÇÃO de associação, mas não é a mesma coisa para suspensão ou dissolução!

- **SUSPENSÃO:** é um fechamento temporário, que só pode ser feito por **decisão judicial**.
- **DISSOLUÇÃO:** é um fechamento definitivo e só ocorre mediante **trânsito em julgado da sentença judicial**.

7.7 Inviolabilidade domiciliar *CAIU NA OAB 43*

Em regra, a casa é inviolável, **só podendo entrar com o consentimento do morador (art. 5, XI CF)**. Mas como nenhum direito é absoluto, há exceções.. e são essas que caem em prova!

Veja o quadro abaixo para compreender:

<u>VIOLAÇÃO DOMICILIAR</u>	
SOMENTE DURANTE O DIA	EM QUALQUER HORÁRIO (DIA, NOITE, MADRUGADA)
Por determinação judicial – busca e apreensão judicial . *CAIU NA OAB 35 e 33*	• Flagrante delito • Desastre • Para prestar socorro <i>Se você perceber, são situações emergenciais, que justificam a entrada a qualquer momento!</i>



IMPORTANTE!

Além dessas restrições ao direito da inviolabilidade domiciliar, previstas no art 5 CF, temos **outra exceção na Constituição Federal: DURANTE O ESTADO DE SÍTIO**.

De acordo com o art 139, V CF, durante o Estado de Sítio, poderá ser determinada busca e apreensão domiciliar independentemente de ordem judicial.

7.8 Sigilo das comunicações

CF - Art. 5, XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;



TABELA PARA FIXAÇÃO!

QUEBRA DO SIGILO DE DADOS BANCÁRIOS	Somente podem ser determinados pela: a) Autoridade judicial; b) Comissões parlamentares de inquérito (CPIs)
	*TCU e MP não possuem competência para determinar essa quebra.
QUEBRA DO SIGILO DE DADOS FISCAIS	Somente podem ser determinados pela: a) Autoridade judicial; b) Comissões parlamentares de inquérito (CPIs)
	Só pode ser permitido essa quebra de forma excepcional , em situações que demonstram claramente a necessidade dessa ruptura de dados fiscais.



JURISPRUDÊNCIA IMPORTANTE!

O STF já afirmou que é legítimo que a **Receita Federal compartilhe o procedimento fiscalizatório que ela realizou para apuração do débito tributário com os órgãos de persecução penal para fins criminais** (Polícia Federal, Ministério Público etc.), **não sendo necessário, para isso, prévia autorização judicial** (STF. Plenário. RE 1.055.941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 4/12/2019).

Por outro lado, **o STF não autorizou que o Ministério Público faça a requisição direta**, ou seja, sem autorização judicial de dados fiscais, para fins criminais. Ex. requisição da declaração de imposto de renda. (STJ. 3ª Seção. RHC 83233-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 09/02/2022)

TABELA PARA FIXAÇÃO!

QUEBRA DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS (registros numéricos do telefone – histórico/duração/data/horário). Aqui, é a lista!	Somente podem ser determinados pela: a) Autoridade judicial; b) Comissões parlamentares de inquérito (CPIs)
QUEBRA DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS / INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICAS (conteúdo da conversa, escutando o	Precisa ter os seguintes requisitos para ser quebrado: a) Ordem judicial; b) Para uma finalidade específica: fins de investigação instrução criminal e processo penal



áudio)

c) Previsão em lei autorizando essa situação.

7.9 Direito à propriedade

CAIU NA OAB 24

Esse direito fundamental concede ao proprietário exercer plena titularidade sobre seus bens. No entanto, este direito não é absoluto e está sujeito a limitações, como a função social da propriedade, que exige que a propriedade seja utilizada de forma a contribuir para o bem-estar social

**Vamos trabalhar isso detalhadamente em administrativo, não se preocupem! Por hora, foquem em ler a letra da lei!*

CF - Art. 5º, XXII - é garantido o direito de propriedade;

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; [...]

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição.

Art. 184 CF - Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.

7.10 Direito da personalidade ou intransmissibilidade da pena

A pena é do indivíduo, pessoal, portanto, não pode ser transferido!

Art. 5º - XLV - **nenhuma pena** passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. ***CAIU NA OAB**

36 *CAIU NA OAB 33*

São penas: a **restrição de liberdade** e a **multa**!

Porém, a obrigação de reparar danos causados não é pena criminal, mas sim cível, podendo, sim, ser repassados aos sucessores em caso de morte do condenado.



7.11 Direito à proteção de dados



IMPORTANTE!

A **Emenda Constitucional n 115/2022** incluiu a proteção de dados como direito fundamental e trata da competência da União sobre o tema. **(ISSO VAI CAIR NA SUA PROVA!!)**

Art. 5º CF LXXIX - é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos **dados pessoais**, inclusive nos meios digitais.

7.12 Direito do preso



TEMA INTERDISCIPLINAR!

Esse assunto pode ser cobrado em Direito Constitucional e Direito e Processo Penal, portanto, fique esperto!

CF - Art. 5 - LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;

CF - Art. 5 - LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada; ***CAIU NA OAB 41***

CF - Art. 5 - LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;

CF - Art. 5 - LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial;

CF - Art. 5 - LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;

CF - Art. 5 - LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;



7.13 Retroatividade da lei

A norma geral é que a lei não pode ter efeitos retroativos, portanto, não podendo ser aplicadas a fatos pretéritos, em vista disso, a Constituição Federal traz em seu corpo que a lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, o que significa que a retroatividade, **em regra**, é vedada. No entanto, há exceções, como a retroatividade da lei penal mais benéfica, que pode ser aplicada a réus, mesmo que a nova lei seja posterior à ocorrência do crime; lei que altera taxas, impostos ou cobranças pode também ser aplicada retroativamente para situações que se enquadrem nas condições da nova lei, mesmo que tenham se iniciado antes da sua vigência.



DIA 02

CIVIL

Parte geral: Pessoas Naturais

1. Capacidade

1.1 De direito (de gozo)

- Capacidade de adquirir direitos e deveres.
- Todos possuem!

1.2 De fato (de exercício)

- Capacidade para exercer, por si só, os atos da vida civil.
- Nem todos possuem! É o caso dos incapazes, de acordo com o art. 3 e 4 CC.

CAPACIDADE CIVIL PLENA	A capacidade plena da pessoa natural é dada pela soma da capacidade de direito com a capacidade de fato.
CAPACIDADE DE DIREITO (DE GOZO)	Capacidade para ser sujeito de direitos e deveres na ordem privada, que todas as pessoas têm sem distinção. Não importam questões formais como idade, ausência de certidão de nascimento ou de documentos.
CAPACIDADE DE FATO (DE EXERCÍCIO)	Capacidade para exercer direitos, que algumas pessoas não têm, ou seja, não poderão exercer "sozinhos". São os incapazes, especificados pelos artigos 3º e 4º do CC.

2. Incapacidade

2.1 Absolutamente incapazes

Precisam estar representados.
São os menores de 16 anos;



2.2 Relativamente incapazes

- Precisam estar assistidos.
- São relativamente incapazes:
- Maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
- Ébrios habituais e os viciados em tóxico;
- Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;

CAIU NA OAB 35

- Pródigos.



IMPORTANTE! Um ato jurídico praticado por uma pessoa **relativamente incapaz** é **ANULÁVEL**, sendo os efeitos ex nunc (não retroage)! Ou seja, pode ser suprida e validada pelos responsáveis!



IMPORTANTE! A deficiência não gera, automaticamente, a perda de capacidade. Em regra, eles são capazes. É preciso avaliar a deficiência na restrição da prática de determinados atos da vida civil. ***CAIU NA OAB 35***

Não é admitida, pelo ordenamento jurídico, a declaração de incapacidade absoluta às pessoas com enfermidade ou deficiência mental. STJ. 3ª Turma. REsp 1.927.423/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/04/2021 (Info 694).

3. Tomada de decisão apoiada (Art. 1.783-A CC)

Não visa suprir incapacidade, é um processo legal que permite que uma pessoa com deficiência (que em regra são consideradas capazes) escolha pessoas de confiança para auxiliá-la na tomada de decisões sobre atos da vida civil. ***CAIU NA OAB 35***

Em caso de celebração de contrato, o contratante poderá exigir que os apoiadores contra-assinem o contrato. (Art. 1.783-A, §5º)

4. Curatela

Nesse caso, a pessoa é **declarada incapaz** de tomar suas próprias decisões, e um curador é nomeado para representá-la em todos os atos da vida civil. É um ato que depende de **interdição** (declaração judicial de incapacidade).



IMPORTANTE!

Na nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa.

Além disso, a autoridade do curador estende-se à **pessoa e aos bens dos filhos do curatelado.**

CAIU NA OAB 39

Estão sujeitos à curatela:

- Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;
- Ébrios habituais e os viciados em tóxico; ***CAIU NA OAB 39***
- Pródigos.



IMPORTANTE! Cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito.

Tomada de decisão apoiada	Curatela
A pessoa com deficiência mantém a autonomia para decidir, com o apoio de pessoas de confiança.	A pessoa é declarada incapaz de tomar suas próprias decisões, e um curador é nomeado para representá-la em todos os atos da vida civil.

5. Emancipação

É a antecipação da capacidade plena (maioridade), permitindo-lhe exercer todos os direitos e responsabilidades de um maior de idade.



IMPORTANTE! A emancipação não atinge a esfera penal. Portanto, um emancipado civilmente ainda continua sendo considerado menor de idade caso cometa algum crime ou contravenção penal!

Ela pode ser:



5.1 Voluntária

Ocorre pela concessão dos pais ou de um deles, na falta do outro, mediante instrumento público, **independente de homologação judicial**, desde que o **menor possua 16 anos completos**. ***CAIU NA OAB 31***



IMPORTANTE! Apesar de emancipado, ainda persistirá a responsabilidade civil dos pais pelo ato ilícito do menor, respondendo, **solidariamente**, com ele.

5.2 Judicial

Ocorre pela **concessão** do juiz ao menor com **16** anos completos a pedido do tutor ao tutelado ou pelos pais quando houver discordância entre eles, mediante decisão judicial.

5.3 Legal

Ocorre automaticamente quando se atinge uma das seguintes hipóteses:

- Casamento,
- Exercício do emprego público efetivo,
- Colação de grau em curso de ensino superior;
- Estabelecimento civil ou comercial ou existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia própria.



IMPORTANTE! O divórcio não reverte a emancipação feita no casamento!

Aquele que se casou com menos de 18 anos e se separou, continua plenamente capaz para qualquer ato, inclusive, se, porventura, o cônjuge vier a morrer, o sobrevivente continuará emancipado. ***CAIU NA OAB 30***



PEGADINHA DA BANCA!

O tutor não pode emancipar tutelado! Só quem pode emancipar são os PAIS (voluntária), JUIZ (judicial) ou mediante as hipóteses legais. Ou seja, o tutor pode apenas REQUERER a emancipação aos pais ou juiz!



IMPORTANTE! A decisão de emancipação deve ser registrada no Cartório do Registro Civil. ***CAIU NA OAB 31***

6. Direitos de personalidade

Os direitos da personalidade, **regulados de maneira exemplificativa pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana**, contida no art. 1º, III, da Constituição Federal (princípio da dignidade da pessoa humana). Em caso de colisão entre eles, como nenhum pode sobrelevar os demais, deve-se aplicar a **técnica da ponderação**.

Esses direitos são classificados em 2 pilares:

a) Pilar da integridade física: tutela do corpo vivo, do corpo morto e autonomia do paciente.

b) Pilar da integridade psíquica: direito de imagem, privacidade, direito ao nome e etc.



IMPORTANTE! Os direitos da personalidade **são irrenunciáveis** e não podem ser objeto de negócio jurídico que vise a sua limitação.

EXCEÇÃO: Os direitos da personalidade podem sofrer **limitações**, ainda que não especificamente previstas em lei, **NÃO podendo ser exercidos com abuso de direito de seu titular, contrariamente à boa-fé objetiva e aos bons costumes**.

6.1 Direito ao esquecimento

Direito que uma pessoa possui de não permitir que um fato, ainda que verídico, ocorrido em determinado momento de sua vida, seja exposto ao público em geral (internet, jornais), causando-lhe sofrimento ou transtornos.



JURISPRUDÊNCIA IMPORTANTE! O STF entendeu que é incompatível com a Constituição a ideia do direito ao esquecimento.

"Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais – especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral – e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível. STF. Plenário. RE 1010606/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 11/2/2021 (Repercussão Geral – Tema 786) (Info 1005)."



"Agora, Ana, e se a pessoa foi acusada de um crime e absolvida, mas todas as notícias e reportagens sobre o fato retratado são verídicas e continuam rodando na internet. É possível pedir para excluírem?"

NÃO. O exercício do direito à liberdade de imprensa será considerado legítimo se o conteúdo transmitido for verdadeiro, de interesse público e não violar os direitos da personalidade do indivíduo noticiado. Se esses deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparado. (...) Mas, o direito à liberdade de imprensa não é absoluto, devendo sempre ser alicerçado na ética e na boa-fé, sob pena de caracterizar-se abusivo. (STJ. 3ª Turma. REsp 1.961.581-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 07/12/2021 (Info 723).

6.2 Ato de disposição do próprio corpo

O art. 13 do Código Civil, ao permitir a disposição do próprio corpo por exigência médica, **autoriza as cirurgias de transgenitalização**, em conformidade com os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina, e a consequente alteração do prenome e do sexo no Registro Civil.

Art. 13 CC. *Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes.*

Parágrafo único. O ato previsto neste artigo **será admitido para fins de transplante**, na forma estabelecida em lei especial.

O art. 14 do Código Civil, ao afirmar a validade da disposição gratuita do próprio corpo, com objetivo científico ou altruístico, para depois da morte, determinou que a manifestação expressa do doador de órgãos em vida **prevalece** sobre a vontade dos familiares, portanto, a aplicação do art. 4º da Lei 9.434/94 ficou restrita à hipótese de silêncio do potencial doador.

Art. 14 CC. *É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte.*

Parágrafo único. O ato de disposição **pode ser livremente revogado** a qualquer tempo.

O art. 14, parágrafo único, do Código Civil, fundado no **consentimento informado**, **não** dispensa o consentimento dos adolescentes para a doação de medula óssea prevista no art. 9º, § 6º, da Lei 9.434/97 por aplicação analógica dos arts. 28, § 2º, e 45, § 2º, do ECA.

6.3 Direito ao nome

Art. 56 Lei 6.015/73. A pessoa registrada poderá, **após ter atingido a maioridade civil**, requerer **pessoalmente e imotivadamente** a alteração de seu prenome, independentemente de decisão judicial, e a alteração será averbada e



publicada em meio eletrônico. (Redação dada pela Lei nº 14.382, de 2022) *CAIU

NA OAB 38*

§ 1º A alteração imotivada de prenome poderá ser feita na via extrajudicial apenas 1 (uma) vez, e sua desconstituição dependerá de sentença judicial. (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022)



IMPORTANTE! Ninguém pode adicionar um sobrenome qualquer ao seu nome apenas por causa de um acordo ou negócio jurídico. Isso porque o nome é um direito da personalidade, composto por prenome e sobrenome, e esses direitos são irrenunciáveis – ou seja, não podem ser transferidos nem negociados.

Exemplo: o marido propõe que a esposa acrescente em seu sobrenome a palavra “Traíra” e em troca vai sustentá-la de forma vitalícia. Nesse viés, temos que isso não pode ocorrer, pois envolvem os direitos da personalidade e os mesmos são irrenunciáveis.



JURISPRUDÊNCIA IMPORTANTE! O Transgênero pode alterar seu nome e sua classificação no registro civil, independentemente de decisão judicial ou administrativa.

“O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, **não sendo exigido**, para tanto, nada além da **manifestação da vontade do indivíduo**, que poderá ser feita tanto pela via judicial como, diretamente, pela via administrativa. Essa alteração deve ser averbada à margem do assento de nascimento, **vedada a inclusão do termo “transgênero”**.

Nas certidões do registro não constará nenhuma observação sobre a origem do ato, vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo a requerimento do próprio interessado ou por determinação judicial.

Efetuando-se o procedimento pela via judicial, caberá ao magistrado determinar, de ofício ou a requerimento do interessado, a expedição de mandados específicos para a alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes. Estes deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos.” **STF. Plenário. RE 670422/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15/8/2018 (repercussão geral) (Info 911).**

7. Morte presumida

É a declaração judicial de que uma pessoa provavelmente faleceu, mesmo sem haver confirmação direta do óbito.



7.1 COM decretação de ausência

Hipóteses:

- A pessoa está em local incerto ou não sabido;
- “Sumiu” sem deixar notícias;
- Quando a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva;
- **10 anos** após a abertura da sucessão provisória;
- Quando o ausente conta com **80 anos de idade** e de **5 anos** datam as últimas notícias dele.



IMPORTANTE! Sendo declarada a ausência, o juiz nomeará um curador para que cuide dos bens do desaparecido e fixará os poderes e obrigações deste. Primeiro, curadoria/gestão de bens, depois sucessão provisória.

7.2 SEM decretação de ausência

Hipóteses:

- Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida;
- Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até dois anos após o término da guerra;
- A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida **depois de esgotadas as buscas e averiguações**, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento.



IMPORTANTE! A morte presumida sem decretação de ausência enseja a **abertura de sucessão definitiva**.

7.3 Procedimento da morte presumida

→ **Sucessão Provisória:**

São DOIS prazos distintos para que seja configurada a sucessão provisória. O prazo dependerá do fato de o ausente ter deixado OU NÃO representante ou procurador responsável pela administração de seus bens:

- a) **01 ANO – DA ARRECADAÇÃO DOS BENS DO AUSENTE** (não há representante ou procurador);
- b) **03 ANOS – SE DEIXOU REPRESENTANTE OU PROCURADOR.**



A partir desses prazos, os interessados abaixo poderão requerer a abertura da sucessão provisória:

- Cônjuge não separado judicialmente;
- Herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários;
- Os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte;
- Credores de obrigações vencidas e não pagas.

Uma vez requerida a abertura da sucessão provisória, o juiz proferirá a **sentença sobre a abertura da sucessão provisória**, que apenas **PRODUZIRÁ EFEITO DEPOIS DE 180 DIAS DA SUA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA**.

→ **Sucessão Definitiva:**

Após 10 ANOS que a sentença que concedeu a abertura da sucessão provisória transitar em julgado, **os interessados poderão requerer a abertura da SUCESSÃO DEFINITIVA**, bem como o levantamento das cauções (garantias) que eles prestaram (se for o caso).



IMPORTANTE! É possível que os interessados requeiram a sucessão definitiva em um prazo menor do que 10 anos? SIM, mas **apenas** se for comprovado que o ausente já tenha **80 anos** e que já decorreram **05 anos desde as últimas notícias dele**.



“Mas, Ana, o que acontece se o ausente aparecer do nada?”

Vai depender do momento em que aparecer, se é durante a sucessão provisória ou definitiva!

→ Se o ausente **aparecer DURANTE A SUCESSÃO PROVISÓRIA** e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, ele **PERDERÁ**, em favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos.

→ Se o ausente aparecer ou for provada a sua existência **DEPOIS de estabelecida a POSSE PROVISÓRIA, CESSARÃO PARA LOGO AS VANTAGENS DOS SUCESSORES NELA IMITIDOS**, ficando, todavia, obrigados a tomar as medidas assecuratórias necessárias até a entrega dos bens ao seu dono

→ Se o ausente regressar dentro dos **10 ANOS** seguintes à abertura da **SUCESSÃO DEFINITIVA**, **terá os bens de volta no estado em que se acharem, os sub-rogados no seu lugar ou preço recebido pela sua alienação**.

8. Comoriência

Presunção de morte simultânea de duas ou mais pessoas, ou seja, é a presunção de que **pessoas faleceram ao mesmo tempo**, sem que seja possível definir qual delas morreu primeiro.



Exemplo: Pedro e Paula, que eram casados, estavam em um avião que sofreu uma queda e todos que ali estavam faleceram. Nesse caso, não sendo possível precisar qual deles morreu primeiro, configura-se a comoriência.



E agora, como fica a questão dos bens, já que um não pode herdar do outro, pois não dá pra saber quem faleceu primeiro??

→ Cada pessoa é considerada falecida ao mesmo tempo e seus **bens são distribuídos como se tivesse morrido simultaneamente.**

→ **Entre cônjuges:** Não serão considerados herdeiros entre si, mas terão direito à meação que lhes competia em virtude do regime de bens.

→ **Entre ascendente e descendente ou entre irmãos:** reconhece-se o direito de representação aos descendentes e aos filhos dos irmãos.



Parte geral: Negócio Jurídico

1. Elementos acidentais do Negócio Jurídico

Não são essenciais para que o negócio seja válido, mas podem ser inseridos pelas partes para alterar ou limitar os seus efeitos.

1.1 Condição

Evento futuro e INCERTO;

- **Condição suspensiva** – suspende o exercício e a aquisição do direito (não produz efeito até o cumprimento da condição); **“SE”**; não há direito adquirido.

Exemplo: te darei um carro se passar na faculdade.

- **Condição resolutiva** – suspende apenas o exercício do direito (extingue o direito após o cumprimento da condição); **“ENQUANTO”**; há direito adquirido.

Exemplo: te darei mesada enquanto tiver solteira.

1.2 Termo

Evento futuro e CERTO; **“QUANDO”**;

- **Termo suspensivo**: suspende o exercício do direito, mas é celebrado se puder ser executado enquanto a condição estiver pendente.

Exemplo: elaborei um contrato de locação, mas só valerá semana que vem (só valerá no futuro)

- **Termo resolutivo**: encerra antecipadamente a obrigação, mas a parte beneficiada pode cumpri-la ou prestar caução para evitar a resolução.

Exemplo: elaborei um contrato de locação que acabará daqui 1 ano (tem data para o fim)

1.3 Encargo

Imposição de uma obrigação ao beneficiário de uma liberalidade;

NÃO suspende a aquisição nem o exercício do direito, logo, há direito adquirido, **salvo quando** expressamente imposto no negócio jurídico, pelo disponente, como condição suspensiva.

Exemplo: doar uma casa com a obrigação de cuidar das crianças.



CONDIÇÃO	TERMO	ENCARGO
Negócio dependente de evento futuro e INCERTO;	Negócio dependente de evento futuro e CERTO;	Imposição de uma obrigação ao beneficiário de uma liberalidade;
“se” ou “quando”	“quando”	“para que” ou “com o fim de que”
Gera EXPECTATIVA DE DIREITO	Gera DIREITO ADQUIRIDO	Gera DIREITO ADQUIRIDO
A condição suspensiva SUSPENDE A AQUISIÇÃO DO DIREITO.	O termo inicial SUSPENDE O EXERCÍCIO , mas não a aquisição do direito.	NÃO suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico, pelo disponente, como condição suspensiva.

2. Defeitos do Negócio Jurídico

Super importante para a sua prova! Por favor, não deixe de estudar e treinar muuuuito, combinado?

Os defeitos ou vícios se classificam em 2 modalidades:

Vícios de consentimento	Vícios sociais
O defeito está na <u>formação</u> da vontade e o prejudicado é sempre um dos contratantes.	O defeito está na <u>manifestação</u> de vontade e o prejudicado é sempre um terceiro.
Exemplo: erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão	Exemplo: fraude contra credores e simulação.

Vamos falar agora de cada um dos defeitos!

2.1 Erro

Engano fático, **falsa percepção da realidade** em relação a uma pessoa, ao objeto do negócio ou a um direito;

O sujeito se engana sozinho, não existindo influência de terceiro!!!

Para ensejar a anulabilidade do negócio, o erro deve ser **substancial ou essencial**, ou seja, sem a falsa percepção da realidade o negócio não se firmaria.



Exemplo: Uma pessoa vai a uma relojoaria com o intuito de comprar um relógio de ouro, mas ao chegar à loja não especifica o que deseja. Então compra um relógio acreditando que é de ouro maciço, mas que na verdade é folheado a ouro.

- **Prazo de anulação:** Regra geral → **Decadencial de 4 anos**

Anulação de casamento por erro essencial: **3 anos** (art. 1.560, III, CC)

2.2 Dolo

Artifício ardiloso empregado para enganar alguém, com intuito de benefício próprio. Aqui, o agente declarante da vontade não erra sozinho, o erro não é espontâneo, ele é induzido a praticar ato que não seja de sua real vontade, ou seja, é causado por um terceiro.

Será **substancial ou essencial** quando tiver potencialidade para influir na formação do próprio negócio. Aqui, gera a anulabilidade do negócio.

Exemplo: Uma pessoa compra uma caneta de cobre, mas acreditando ser de ouro, porque o vendedor afirmou que se tratava de ouro, atuando com o dolo de enganar.

Será **acidental**, nos termos do art. 146 do CC, quando, a seu despeito, o negócio teria se realizado, embora de outro modo. Nesse caso, só haverá a obrigação de reparar os danos.

- **Prazo de anulação:** **Decadencial de 4 anos**

2.3 Coação

Pressão **física ou moral** exercida sobre o negociante, visando obrigá-lo a assumir uma obrigação que não lhe interessa. A princípio a pessoa não tinha desejo, intenção de realizar certo negócio, mas ela é forçada por outrem que se utiliza de algum motivo ou fato para celebrar tal negócio.

É necessário analisar as condições socioeconômicas, a idade, o sexo, entre outras, a fim de verificar se, naquele caso concreto, aquela pessoa foi pressionada.

Exemplo: Uma pessoa ameaça outra com uma arma de fogo, dizendo que se ela não realizar certo negócio, ela irá morrer.



IMPORTANTE! Se a violência for **física**, estamos diante de um ato NULO e inválido.

- **Prazo de anulação:** Regra geral → **Decadencial de 4 anos**



2.4 Estado de Perigo

Quando alguém **premido da necessidade** de salvar-se, ou a pessoa de sua família **de grave dano conhecido** pela outra parte, assume obrigação **excessivamente onerosa**, logo, há uma situação de perigo. ***CAIU NA OAB 40***

Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias do caso concreto.

Exemplo: Pessoa que efetua depósito ou prestar garantia excessiva a hospital para conseguir internação ou atendimento de urgência de parente em perigo de vida.

- **Prazo de anulação:** Regra geral → **Decadencial de 4 anos**

2.5 Lesão

Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob **premente necessidade**, ou por **inexperiência**, se obriga a prestação **manifestamente desproporcional** ao valor da prestação oposta. ***CAIU NA OAB 31***

A que se beneficia da lesão **não precisa** agir com o intuito de se aproveitar da inexperiência ou da necessidade da contraparte. ***CAIU NA OAB 31***

Enunciado 410 do CJF: “A inexperiência a que se refere o art. 157 não deve necessariamente significar imaturidade ou desconhecimento em relação à prática de negócios jurídicos em geral, podendo ocorrer também quando o lesado, ainda que estipule contratos costumeiramente, não tenha conhecimento específico sobre o negócio em causa”

Exemplo: Pessoa que compra imóvel novo com urgência, pois acaba de se mudar para outra cidade devido ao emprego, acaba pagando um valor totalmente desproporcional e excessivamente oneroso pela necessidade de ter nova moradia.

- **Prazo de anulação:** Regra geral → **Decadencial de 4 anos**

TABELINHA PARA NÃO CONFUNDIR! *CAIU NA OAB 40*

LESÃO	ESTADO DE PERIGO
<u>ELEMENTO SUBJETIVO:</u> Premente necessidade ou inexperiência	<u>ELEMENTO SUBJETIVO:</u> É a exigência de situação de perigo que acomete o próprio negociante, pessoa de sua família ou amigo íntimo, sendo esse perigo de conhecimento pela outra parte



Na lesão não se exige dolo de aproveitamento (Enunciado 150, III, JDC)	Há necessidade de dolo de aproveitamento , que é o conhecimento da outra parte dessa situação!
Há inexperiência ou situação de necessidade	Não há inexperiência, o contratante sabe que o negócio é injusto, mas o celebra para se livrar do perigo, ou de perigo de pessoa próxima ou de sua família!

2.6 Fraude contra credores

Trata-se de atuação maliciosa do devedor, em estado de insolvência ou na iminência de assim tornar-se, que dispõe de maneira gratuita (ex.: doação) ou onerosa (ex.: venda) o seu patrimônio, para afastar a possibilidade de responderem os seus bens por obrigações assumidas em momento anterior à transmissão.

2 Requisitos são necessários: **EVENTO DANOSO AOS CREDORES + CONLUÍO ENTRE AS PARTES DO NEGÓCIO JURÍDICO**.

Não há processo judicial em andamento; a fraude é no crédito, prejudicando o credor;

Ato é **ANULÁVEL** e não nulo!

AÇÃO PAULIANA, também conhecida como Ação Revocatória, é um instrumento jurídico utilizado por credores para anular negócios jurídicos realizados por devedores em fraude contra seus credores. Para que a Ação Pauliana seja cabível, é necessário que estejam presentes os seguintes requisitos:

- Crédito anterior ao ato fraudulento**: O crédito do credor deve ser anterior ao ato jurídico que se pretende anular.
- "Eventus damni"**: O ato jurídico praticado pelo devedor deve ter causado prejuízo ao credor, impossibilitando ou dificultando o recebimento de seu crédito.
- "Consilium fraudis"**: Deve haver a intenção de fraudar o credor, ou seja, o devedor e o terceiro com quem negociou devem ter agido de má-fé, com o objetivo de prejudicar o credor.

- **Prazo para ajuizamento da ação**: **Decadencial de 4 anos**, contados do dia em que se realizou o negócio jurídico.

Somente os credores que já ostentavam essa condição quando do ato fraudulento poderão manejar a ação paulina.



ATENÇÃO!! Já na **fraude à execução**, há processo judicial em andamento; a fraude atividade da jurisdição; o ato é ineficaz.

TABELINHA PARA NÃO CONFUNDIR!

FRAUDE CONTRA CREDITORES	FRAUDE CONTRA À EXECUÇÃO
Instituto do Direito Civil - vício do negócio jurídico	Instituto do Processo Civil - ato que atenta contra a administração da justiça.
Não há processo no momento da prática da fraude contra credores	Há processo no momento da prática da fraude contra à execução
O devedor tem várias obrigações assumidas perante credores e vende seus bens de forma gratuita ou onerosa para prejudicar os credores.	O executado, já citado em sanção de execução ou condenatória, aliena bens!
2 Requisitos são necessários: EVENTO DANOSO AOS CREDITORES + CONLUIO ENTRE AS PARTES DO NEGÓCIO JURÍDICO.	O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 STJ)
É necessário entrar com a ação pauliana para requerer a anulabilidade, no prazo de 4 anos.	Não é preciso ação autônoma, podendo ser reconhecida mediante simples requerimento da parte no processo que já está correndo.
A sentença gera ANULABILIDADE do negócio jurídico.	A sentença gera INEFICÁCIA RELATIVA do negócio jurídico.

2.7 Simulação

Significa enganar, iludir. Há o conluio das partes, que intencionalmente celebram o negócio manifestando a falsa vontade, a falsa realidade, mas o real querer delas é intrinsecamente divergente do que foi declarado. ***CAIU NA OAB 28***

Divide-se em 2 modalidades:

Simulação absoluta: Os envolvidos declaram a prática de um negócio jurídico, quando, na verdade, não tinham a intenção de celebrar nenhum negócio.

Exemplo: um cônjuge, no divórcio, transferir seus bens para o patrimônio de um amigo, para diminuir a participação do outro cônjuge na partilha de bens.



Simulação relativa: A intenção das partes ao celebrar o negócio jurídico é esconder, dissimular, outro negócio jurídico, que se apresenta como inconveniente ou até vedado.

Exemplo: quando as partes, para o pagamento de imposto inferior, celebram um contrato de compra e venda de imóvel atribuindo um valor menor no contrato e o restante pago "por fora".



PEGADINHA DA BANCA! Aqui, o ato jurídico será **NULO!** A simulação é, portanto, o **ÚNICO defeito do negócio jurídico que causa nulidade no ato.**

3. Negócio Jurídico nulo (nulidade)

Hipóteses:

- For celebrado por pessoa **absolutamente** incapaz; (somente menor de 16 anos).
- For ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; (houver um "problema" no objeto do contrato)
- O motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;
- **Não revestir a forma prescrita em lei;**



ATENÇÃO!! Obs: A escritura pública é essencial para a validade do contrato de compra e venda de imóveis de **valor superior a 30 vezes** o maior salário mínimo vigente no país. Além disso, a ausência de escritura pública torna o contrato de compra e venda de imóvel nulo (art. 108 CC). ***CAIU NA OAB 41***

- Preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;
- Tiver por objetivo fraudar lei imperativa; (desrespeito a uma norma de ordem pública ou cogente)
- A lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.
- Negócio jurídico **simulado**, mas substituirá o que se dissimulou, se for válido na substância e na forma. ***CAIU NA OAB 28***



ATENÇÃO!! Em casos de nulidade (expostos acima) o **juiz pode reconhecer de ofício e não há prazo para argui-la**, uma vez que atinge o interesse público.



4. Negócio Jurídico anulável (anulabilidade)

Hipóteses:

- Celebrado por **relativamente** incapaz;

Exemplo: Menor de 17 anos que celebra negócio jurídico sem ser devidamente assistido por alguém, gerará uma anulabilidade.

- Quando houver vício resultante de **erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores** (aqui, arguição terá **prazo decadencial de 4 ANOS**, do dia em que se realizou o negócio jurídico).

Obs: Simulação é hipótese de nulidade absoluta!



ATENÇÃO!! Se a lei dispuser que determinado ato é anulável, mas sem estabelecer um prazo, este será de **2 ANOS**, a contar da data da conclusão do ato (art. 179 CC).

E como o ato é anulável, o juiz não pode reconhecer de ofício, somente a parte pode alegar.



ATENÇÃO!! Nos casos expostos acima (atos anuláveis), o juiz não pode reconhecer de ofício, somente a parte pode alegar!

PRAZOS DAS HIPÓTESES DE NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL

REGRA GERAL (art. 179 CC) (quando a lei não dispuser prazo)	2 anos	contados da conclusão do negócio jurídico
Erro	4 anos	contados da celebração do negócio jurídico
Dolo		contados da celebração do negócio jurídico
Estado de perigo		contados da celebração do negócio jurídico
Lesão		contados da celebração do negócio jurídico
Fraude contra credores		contados da celebração do negócio jurídico
Coação		contados da data que cessar a coação
Incapacidade relativa		contados da data que cessar a incapacidade relativa



4.1 Nulidade absoluta x relativa

Para simplificar as características, colocamos em formato de tabela!

NULIDADE ABSOLUTA OU NULIDADE	NULIDADE RELATIVA OU ANULABILIDADE
Negócio jurídico NULO	Negócio jurídico ANULÁVEL
Atinge preceito de ordem pública	Atinge preceito de ordem privada
Legitimidade dos interessados e do MP	Legitimidade dos interessados
Pode ser declarada de ofício pelo juiz, a qualquer tempo	Não pode ser declarada de ofício pelo juiz, dentro do prazo estipulado pela lei
Não pode ser suprida, nem sanada. Exceção: conversão do negócio jurídico (art. 170)	Pode ser suprida e sanada pelas partes (convalidação livre)
Não há prazo para declaração de nulidade, ou seja, é imprescritível!	Sujeito aos prazos decadenciais
Sentença de ação declaratória tem efeitos <i>erga omnes</i> e <i>ex tunc</i>	Sentença de ação anulatória tem efeitos <i>inter partes</i> .
HIPÓTESES: • Agente absolutamente incapaz; • Objeto ilícito, impossível ou indeterminável; • Motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito • Desrespeito à forma ou preterida solenidade que a lei considere essencial • Objetivo de fraudar lei imperativa • Negócio jurídico simulado • A lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção	HIPÓTESES: • Agente relativamente incapaz; • Defeitos do negócio jurídico: erro, dolo, coação moral/psicológica, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores • Demais casos expressamente declarados na lei



DIA 03

PROCESSO DO TRABALHO

Competência

1. Competência material da Justiça do Trabalho (art 114 CF)

É competência da Justiça do trabalho, tratar sobre os seguintes assuntos: ***CAIU NA OAB 35*** ***CAIU NA OAB 29***

- Relação de trabalho,
- Infrações administrativas
- Indenização por dano material e dano moral
- Execução das contribuições sociais
- HC, HD e MS
- Greve.



IMPORTANTE! A Justiça do Trabalho **NÃO** é competente para apreciar as ações entre o poder público e seus servidores estatutários ou que possuam com o poder público outro regime jurídico administrativo, pois não são regidos pela CLT!



IMPORTANTE! A justiça do trabalho **NÃO** possui competência para julgar ações penais, mesmo que tenha alguma relação com o ambiente de trabalho, exemplo, um crime cometido no trabalho.



IMPORTANTE! A justiça do trabalho somente possui competência para apreciar aquelas ações relativas à atividade fiscalizatória do Ministério do Trabalho como: ação anulatória de ato administrativo, mandado de segurança contra superintendente do trabalho etc.



TEMA INTERDISCIPLINAR! Direito do trabalho e empresarial!

Quando se trata de recuperação judicial ou falência, a Justiça do Trabalho é competente somente na **fase de conhecimento**. A execução é por conta do juízo que decretou a falência ou



recuperação judicial.

**Ana, o juiz estadual pode julgar matéria trabalhista?**

DEPENDE. Pois se não houver juízes de trabalho na região, ou seja, se não houver vara trabalhista na região, o juiz estadual será competente para julgar a matéria.

E se esse juiz estadual proferir uma sentença, quem receberá o recurso?

Neste caso não será o Tribunal de Justiça, mas sim o TRT. Logo, será interposto um Recurso Ordinário para o TRT.

2. Competência territorial da Justiça do Trabalho (art 651 CLT)

Em regra, é no local de prestação do serviço (art. 651, CLT), mas, **há EXCEÇÕES:**

a) agente/viajante comercial:

Será competente o local em que a empresa tenha agência ou filial e seja subordinado **ou, na falta**, o local que o empregado tenha domicílio ou localidade mais próxima);

b) empregador que promova realização de atividade fora:

Será competente o foro da celebração do contrato **ou** da prestação de serviços.

TABELA PARA FIXAÇÃO!

COMPETÊNCIA TERRITORIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO (art. 651 CLT):	
Regra geral	A competência é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. *CAIU NA OAB 40*
EXCEÇÕES	1) Quando a parte for agente ou viajante comercial → 1º lugar: A competência será da localidade em que a <u>empresa tenha agência ou filial</u> e a esta o empregado esteja subordinado; 2º lugar: Na falta, a competência será do local em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima.
	2) Quando o empregador promove realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho → O empregado pode apresentar reclamação no foro da celebração do contrato OU no da prestação dos respectivos serviços. (<i>aqui fica a critério do empregado</i>)



2.1 Incompetência territorial (art. 800 CLT)

Quando uma das partes quer alegar que há incompetência do território, ou seja, que a ação foi ajuizada em um local mas na verdade deveria ser em outro.



IMPORTANTE! A incompetência territorial deve ser alegada em autos apartados, no **prazo de 5 dias (prazo contado em dias úteis, seguindo o CPC)**, a contar da notificação.

CAIU NA OAB 40

O processo será SUSPENSO.

Uma vez decidida sobre a exceção de incompetência territorial, se ficar constatado que o juiz é incompetente, o processo será remetido ao juízo competente. Caso contrário, seguirá normalmente com o procedimento.

Se o juiz entender necessário, será cabível a designação de audiência (com produção de prova oral) para resolver eventuais conflitos.

3. Casos concretos



“Ana, qual a competência para processar ações em face de entidades privadas de previdência complementar?”

Neste caso é da Justiça Comum, em decorrência da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. No entanto, vale ressaltar que a Justiça do Trabalho é competente para julgar ações sobre reflexos de verbas nas contribuições de previdência privada.



“Ana, qual a competência para julgar as demandas relacionadas a um profissional liberal e os seus clientes?”

Neste caso é da Justiça Comum, pois trata-se de uma relação de consumo, regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que o profissional liberal é considerado um fornecedor, pois presta serviços de forma autônoma e habitual.



“Ana, quem é competente para julgar os danos morais decorrentes de acidente de trabalho?”

A competência para este caso é da Justiça do Trabalho.



TRABALHO

Contrato de Trabalho

1. Requisitos para caracterização da relação empregatícia

Todos os requisitos abaixo devem existir **simultaneamente**, de acordo com o art 3 CLT:

- **Pessoa física:** Não há relação de emprego com a pessoa jurídica.
- **Pessoalidade:** O empregado não pode se fazer substituir. A prova vai demonstrar, de algum modo, que há pessoalidade... seja definindo que o empregado não podia ser substituído, seja relatando que somente o empregado tinha acesso ao token, senha, etc, por exemplo).
- **Habitualidade:** Refere-se à expectativa de que o empregado retorne ao trabalho, não precisa ser, necessariamente, de segunda a sexta. Há uma expectativa de retorno!
- **Subordinação:** Recebe ordens do empregador.
- **Onerosidade:** Contraprestação pelo trabalho realizado.

TABELA DE FIXAÇÃO!

Art 3 CLT Todas as características precisam existir SIMULTANEAMENTE!	Subordinação Habitualidade Onerosidade Pessoalidade Pessoa Física PRA DECORAR: SHOPP
---	---



Mas, Ana, o que acontece se faltar alguma característica?

Se faltar alguma das características do SHOPP, haverá **apenas uma RELAÇÃO DE TRABALHO**, como o trabalho autônomo, avulso, eventual, voluntário etc.

2. Contrato por prazo determinado

A regra é que o contrato seja por **prazo indeterminado**. Dessa forma, a **EXCEÇÃO** do contrato de trabalho é ser por prazo determinado, sendo cabível somente em:

**a) Serviços cuja natureza ou transitoriedade justifiquem a predeterminação do prazo:**

Aquelas atividades comuns somente em datas festivas, a exemplo das empresas de produção de ovos de páscoa e substituição de pessoal permanente, como férias, licença maternidade ou acidente.

b) Atividades empresariais transitórias;**c) Contrato de experiência:**

Constitui uma avaliação recíproca entre as partes. A jurisprudência entende que precisa ser contrato escrito, pois se trata de situação excepcional, em razão da aplicação do princípio da continuidade da relação de emprego.



ATENÇÃO!! Não há aviso prévio e nem multa do FGTS no contrato por prazo determinado!!

2.1 Prazos dos contratos

→ **PRAZO DO CONTRATO DETERMINADO: 2 anos**, prorrogável uma única vez dentro do período de 2 anos.

→ **PRAZO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA (uma forma de contrato por prazo determinado): até 90 dias**, prorrogável uma única vez dentro dos 90 dias.



ATENÇÃO!! A prorrogação pode ser **tácita** (somente se prolongou no tempo) ou **expressa** (registrou a prorrogação seja na CTPS ou aditivo do contrato de trabalho).

Entretanto, após a única prorrogação permitida, o contrato se transforma **por prazo INDETERMINADO**, se encaixando na regra geral.

**E se uma das partes quiser extinguir o contrato ANTES do tempo? O que acontece?**

Os contratos por prazo determinado que contiverem **cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado**, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado, conforme o art 481 CLT.



Portanto, quais são as consequências da extinção? Depende de quem pediu!

EMPREGADOR (art. 479, CLT)	EMPREGADO (art. 480, CLT)
Paga indenização (metade da remuneração que o empregado teria direito até o fim do contrato)	Paga indenização (prejuízos causados ao empregador)
Paga verbas rescisórias	Recebe verbas rescisórias



IMPORTANTE!! Conforme art. 29 da CLT: "Art. 29. O empregador terá o **prazo** de **5 (cinco)** dias **úteis** para anotar na **CTPS**, em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia." ***CAIU NA OAB 43***

2.2 Novidade legislativa

ATENÇÃO À NOVIDADE LEGISLATIVA!!!

Art. 442 CLT - Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego.

§ 1º Qualquer que seja o ramo de atividade da **sociedade cooperativa**, **não existe vínculo empregatício** entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela. **(Redação dada pela Lei nº 14.647, de 2023)**

§ 2º **Não existe vínculo empregatício** entre **entidades religiosas** de qualquer denominação ou natureza ou instituições de ensino vocacional e ministros de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, ou quaisquer outros que a eles se equiparem, ainda que se dediquem parcial ou integralmente a atividades ligadas à administração da entidade ou instituição a que estejam vinculados ou estejam em formação ou treinamento. **(Incluído pela Lei nº 14.647, de 2023)**

§ 3º O disposto no § 2º **não** se aplica em caso de **desvirtuamento** da finalidade religiosa e voluntária. **(Incluído pela Lei nº 14.647, de 2023)**



Não entendi o artigo? Poderia explicar melhor?

Claro! Vamos entender o que cada parágrafo acrescenta ao artigo 442 da CLT:



§ 1º – Cooperativas

Esse dispositivo estabelece que, se você atua como sócio de uma cooperativa, mesmo que preste serviços de forma contínua, não será considerado empregado, pois a relação é de natureza associativa, e não trabalhista.

§ 2º – Entidades Religiosas

Aqui, a lei afirma que não há vínculo empregatício entre entidades religiosas (de qualquer natureza) e ministros religiosos, membros de ordens, congregações ou similares, mesmo que esses atuem parcial ou integralmente em atividades administrativas da instituição. Isso porque tais funções são vistas como vocacionais e ligadas à missão religiosa, e não como trabalho regido pela CLT.

§ 3º – Exceção Importante

Contudo, se houver desvio da finalidade religiosa ou voluntária, como, por exemplo, quando a instituição usa a estrutura religiosa como fachada para explorar mão de obra com fins econômicos, a Justiça do Trabalho poderá reconhecer o vínculo empregatício, desde que comprovado o desvirtuamento da natureza religiosa da atuação.

3. Contrato de trabalho intermitente (art 452-A CLT)

É a prestação de serviços com subordinação não contínua, ou seja, **alternam-se os períodos de prestação de serviços, exceto para os aeronautas**, que são regidos por legislação própria. ***CAIU NA OAB 35***

3.1 Características

- Deve ser celebrado **por escrito**;
- Deve conter especificamente o valor da hora de trabalho e **não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo** ou àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não;
- O empregador deverá convocar o empregado para a prestação do serviço com antecedência **mínima de 3 dias corridos**.
- O prazo para aceitar, será de **1 dia útil**.
- O silêncio, nesse caso, **significa RECUSA**. Além disso, não descaracteriza a subordinação para fins de contrato.



- Aceita a oferta e alguma das partes descumprir, sem justo motivo, pagará à outra parte, no prazo de trinta dias, **multa de 50% da remuneração** que seria devida, permitida a compensação em igual prazo.

4. Contrato de aprendizagem

É contrato **ESCRITO** e por prazo **DETERMINADO**, em que o empregador se compromete a assegurar **ao maior de 14 e menor de 24 anos** inscrito em programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação.

Em regra, o prazo **NÃO poderá ser estipulado por mais de 2 ANOS**, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência (aqui também não se aplica a regra da idade prevista).

TABELA PARA VOCÊ NÃO CONFUNDIR!

CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	CONTRATO DE EXPERIÊNCIA	CONTRATO DE APRENDIZAGEM
Não há prazo.	Prazo de 2 anos , prorrogável uma única vez dentro do período de 2 anos.	Prazo de 90 dias , prorrogável uma única vez dentro dos 90 dias.	Em regra, o prazo NÃO poderá ser estipulado por mais de 2 ANOS , <u>exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência</u> .

5. Contrato temporário (Lei 6.019/74)

É contrato por **prazo determinado** que busca atender tanto a necessidade de substituição transitória de pessoal regular ou demanda complementar de serviços. (arts. 10 e 16 da Lei 6.019/74)

Acontece, normalmente, em datas sazonais, como a Páscoa, o Natal e o Dia das Crianças. Porém, em alguns casos, a empresa pode precisar de mais profissionais para determinado projeto, ou algum contexto no qual é necessário substituir um integrante que esteja de licença.

5.1 Prazo

O contrato de trabalho temporário, com relação ao mesmo empregador, **não poderá exceder ao prazo de 180 dias**, consecutivos ou não.

Poderá esse prazo ser prorrogado por até 90 dias, consecutivos ou não, quando comprovada a manutenção das condições que o ensejaram. (art 10)



É possível recontratar o empregado temporário?

SIM! Mas entre um contrato por prazo determinado e outro deve haver um lapso temporal de no **mínimo 6 meses, salvo no caso de execução de serviços especializados - como o conserto em máquina que demanda alto conhecimento técnico - e de realização de certos acontecimentos - safra.**

5.2 Características

- O contrato temporário será, obrigatoriamente, **ESCRITO** e dele deverão constar, expressamente, os direitos conferidos aos trabalhadores.
- Será **nula de pleno direito** qualquer cláusula de reserva, proibindo a contratação do trabalhador pela empresa tomadora ou cliente ao fim do prazo em que tenha sido colocado à sua disposição pela empresa de trabalho temporário. **(art 11) *CAIU NA OAB 40***

6. Teletrabalho



ATENÇÃO! Tema de alta incidência na prova da OAB! *CAIU NA OAB 34* *CAIU NA OAB 33* *CAIU NA OAB 29* *CAIU NA OAB 28* *CAIU NA OAB 40*

É a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo.



ATENÇÃO!! É permitida a adoção do regime de teletrabalho para **estagiários e aprendizes** (art 75-B, § 6 CLT). ***CAIU NA OAB 40***

6.1 Características

- Prestação de serviços preponderantemente **fora ou não** das dependências do empregador.
- Comparecer nas dependências da empresa, ainda que de forma habitual, não descaracteriza o teletrabalho; **(alteração promovida pela Lei 14.442/22)**
- Deve estar **expresso** no contrato de trabalho (aditivo contratual);
- Precisa estar escrito no contrato de trabalho quem arcará com os gastos inerentes ao regime teletrabalho (art. 75-D da CLT);



ATENÇÃO!! O regime de teletrabalho ou trabalho remoto não se confunde nem se equipara à ocupação de operador de telemarketing ou de teleatendimento. **(alteração promovida pela Lei 14.442/22)**

- O empregado submetido ao regime de teletrabalho ou trabalho remoto poderá prestar **serviços:**

- a) por jornada:** exemplo, contratado para trabalhar 6 horas por dia.
- b) por produção:** exemplo, contratado para elaborar 10 questões por dia.
- c) por tarefa:** exemplo, contratado para corrigir um material de 100 páginas.



PEGADINHA DA BANCA!! *CAIU NA OAB 39*

Caso de serviço de teletrabalho seja por PRODUÇÃO ou TAREFA, **NÃO TERÁ DIREITO AO CONTROLE DE JORNADA**, ou seja, não têm direito a horas extras e intervalos, visto que o seu trabalho não está atrelado ao TEMPO.



Como assim, Ana, não entendi... Vamos lá!



Na prática: Se a questão lhe trazer o caso do empregado em regime de teletrabalho por jornada que pleiteia horas extras, esse terá sim o direito, pois deverá ter o controle de jornada. Somente nos casos em que o enunciado mencionar que o empregado presta serviço **por produção ou tarefa** — situação específica, como por exemplo, o empregado remoto que precisa escrever 20 páginas de um material por dia — é que você adotará o entendimento de que não há controle de jornada.

TABELINHA PARA FIXAR!

SERVIÇO POR JORNADA	SERVIÇO POR PRODUÇÃO	SERVIÇO POR TAREFA
Tem direito ao controle de jornada e portanto, eventuais horas extras e direito ao intervalo.	não tem direito ao controle de jornada	não tem direito ao controle de jornada.

Se a questão lhe apresentar que o empregado está utilizando algum **software fora do horário de trabalho**, só poderá ser pago horas extras se houver alguma previsão **em acordo individual ou em acordo ou convenção coletiva de trabalho**. Se não, cai na regra geral, que NÃO constitui tempo à disposição, prontidão ou sobreaviso. **(alteração promovida pela Lei 14.442/22)**



ATENÇÃO!! Os empregadores deverão conferir prioridade aos empregados **com deficiência** e aos empregados e empregadas **com filhos ou criança sob guarda judicial até quatro anos de idade** na alocação em vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio do teletrabalho ou trabalho remoto. *(alteração promovida pela Lei 14.442/22)*

Se a prova lhe trazer dois empregados, um sem filhos e outro com filhos até 4 anos, aquele que possuir filhos terá prioridade para ser realocado para uma vaga de teletrabalho. Tal preferência também será dada para o empregado com deficiência.



Agora, Ana, se ao mesmo tempo, tiver um empregado com deficiência e outra mãe de um filho de 4 anos. O que vai prevalecer?

A lei não determinou quem tem prioridade caso ao mesmo tempo tenha um empregado com deficiência e outra que seja mãe de um filho de até 4 anos. Portanto, não se preocupe quanto a isso, é uma lacuna!

6.2 Alteração do regime de trabalho

Leia primeiro os artigos (art 75-C E art 75-F) e depois venha ver a tabela que resume tudo!

PRESENCIAL PARA O REMOTO	REMOTO PARA O PRESENCIAL
Mútuo acordo	Vontade do empregador
Sem prazo de adaptação	Adaptação de 15 dias
Registro em aditivo contratual	Registro em aditivo contratual
PRIORIDADES: • empregados com deficiência • empregados com filho ou criança sob guarda até 4 anos de idade (art 75-F CLT)	O empregador não custeia as despesas do retorno se o empregado tiver optado por trabalhar fora da localidade prevista no contrato.

7. Cláusula del credere

Corresponde ao instituto ou previsão da parte contratante **descontar os valores de comissões ou vendas do representante comercial na hipótese da venda ou da transação ser cancelada ou desfeita**. Ou seja, um valor maior é pago ao vendedor e se a venda fosse desfeita ou cancelada o vendedor pagaria uma quantia sobre a transação não efetuada.



ATENÇÃO!! É **vedada** no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas *del credere* (art. 43 da Lei n. 4.886/65)!!

8. Cláusula compromissória de arbitragem

A cláusula compromissória de arbitragem é um acordo entre as partes de um contrato que se comprometem a resolver eventuais litígios por meio de arbitragem.

Nesse viés, a doutrina sempre entendeu que o empregado não poderia realizar cláusula compromissória de arbitragem, devido à relação de hipossuficiência com o empregador.

Entretanto, a Reforma Trabalhista trouxe a possibilidade **àquele empregado que percebe remuneração acima do dobro do valor do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS** (art. 507-A da CLT) de realizar cláusula compromissória de arbitragem, desde que tenha sido por iniciativa do empregado ou diante de sua expressa concordância.

Ou seja, é necessário:

- Empregado receber remuneração acima do dobro do valor do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS
- Iniciativa do empregado ou diante da sua expressa concordância.

9. Propriedade de invenções

Quando o trabalho do empregado resulta em uma invenção com o auxílio de equipamentos ou instalações fornecidas pelo empregador, a propriedade sobre aquela determinada invenção **é comum e precisa ser dividida entre as partes de forma igualitária**, conforme dispõe o art. 454 da CLT.

EXCEÇÃO: Contrato de trabalho que tem como objetivo a pesquisa científica, mesmo que constante de forma explícita ou implícita.

Exemplo: Mévio foi contratado para trabalhar em determinada empresa de tecnologia, dentro do seu labor cotidiano desenvolveu alguns aplicativos para celulares, nesse viés, a propriedade intelectual destas invenções é comum entre Mévio e a Empresa e deve ser dividida em partes iguais.



DIA 04

DIREITO TRIBUTÁRIO

Princípios Tributários

A Constituição Federal em seu texto, outorga o poder de instituir tributos estabelecendo uma divisão de competências tributárias e, consequentemente, **limita o poder de tributar dos Entes Federativos**. Isso ocorre em respeito aos **direitos fundamentais** dos contribuintes.

Essas limitações (princípios tributários, imunidades, repartição de receitas) **garantem que os entes federativos não possam instituir e cobrar os tributos da forma que bem entenderem**.



IMPORTANTE! É necessário, antes, que a **instituição** e a **cobrança** desses tributos respeitem os referidos princípios que objetivam proteger os direitos dos contribuintes.

1. Princípio da Legalidade

- É vedado exigir ou aumentar tributo **sem lei** que o estabeleça.
- **Instituição, majoração, redução ou extinção** de tributo **dependem de lei** (lei ordinária).
- De acordo com o paralelismo das formas, os tributos instituídos ou majorados por lei, devem ser reduzidos e extintos também por lei, visto que **outra norma hierarquicamente inferior não poderá pretender a alteração do tributo**.
- Não basta que o ente federativo institua o tributo por meio de lei, ele deve, também, estabelecer todos os **aspectos materiais (fato gerador, inclusive com sua definição temporal e espacial), quantitativos (base de cálculo e alíquota) e pessoais (sujeitos ativos e passivos da obrigação tributária) do tributo**. Dessa forma, o contribuinte já possui uma previsibilidade sobre todos os elementos que compõem aquele determinado tributo.



IMPORTANTE! Benefícios fiscais (art. 150, §6º da CF):

No caso de lei que conceda **benefícios fiscais** (ex. isenção, remissão, etc) o art. 150, §6º da Constituição de 1988 prevê que não basta a previsão legal; o benefício fiscal **tem que estar previsto em lei específica**, que é aquela que possui pertinência temática com o tributo em relação ao qual está sendo concedido o benefício.



1.1 Matérias que exigem lei tributária formal

- **Instituição de tributos**
- **Extinção de tributos**
- **Majoração de tributos**
- **Redução de tributos**
- **Definição do fato gerador e do sujeito passivo da obrigação tributária principal** (aspectos da norma tributária)
- **Fixação de alíquota e base de cálculo do tributo** (aspectos relacionados ao valor do tributo)
- **Infracções e penalidades** (inclusive, dispensa ou redução de penalidade) **pelo atraso ou falta de pagamento do tributo**
- **Exclusão, extinção e suspensão de créditos tributários**
 - **Incidência de juros de mora**



Mas, Ana, não entendi, que lei tributária “formal” é essa?

Em regra, a instituição de tributos é feita através de **LEI ORDINÁRIA**.

Excepcionalmente, deverá ser feita através de **LEI COMPLEMENTAR (a lei expressamente pede a lei complementar)**, nos casos de:

- Contribuição de Seguridade Social Residual (art. 195, §4o, da CF)
- Empréstimos Compulsórios (art. 148, CF)
- Impostos de Grandes Fortunas (IGF) (art.153, VII, CF)
- Imposto Residual (art. 154, I, da CF)
- Imposto Seletivo, IBS e CBS **(incluídos pela reforma)**.



ATENÇÃO! Se um tributo exige lei complementar para sua instituição, apenas a lei complementar pode alterá-lo.

Porém, a recíproca não é verdadeira!!! Se um tributo não exige lei complementar para ser instituído, ou seja, pode ser instituído por lei ordinária, o legislador pode escolher usar lei ordinária ou lei complementar para instituí-lo ou alterá-lo.



E a medida provisória?



Os tributos que **não exijam lei complementar** para sua instituição podem ser instituídos por medida provisória, com base no art. 62, §1º, III da CF, que determina que medida provisória **não pode tratar de matéria reservada à lei complementar**.

Sabendo disso, todos os tributos que podem ser instituídos por lei ordinária podem também ser instituídos por medida provisória, que deverá ser convertida em lei. Se a medida provisória que instituiu determinado tributo não for convertida em lei, a relação jurídica por ela criada deverá ser regulamentada por **Decreto Legislativo**.

1.2 Matérias reservadas à lei complementar

Além dos tributos que já vimos que necessitam de lei complementar, também temos assuntos que só podem ser tratados também por lei complementar.

Art. 146. CF. Cabe à lei complementar:

III - estabelecer **normas gerais** em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, **em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes**; ***CAIU NA OAB 31***

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas, inclusive em relação aos tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso dos impostos previstos nos arts. 155, II, e 156-A, das contribuições sociais previstas no art. 195, I e V, e § 12 e da contribuição a que se refere o art. 239. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

1.3 Matérias que NÃO dependem de lei

Essas matérias podem ser editadas, portanto, por ato do Poder Executivo, sem necessidade de lei!

- Fixação da data para pagamento do tributo;
- **Correção monetária** da base de cálculo dentro do índice de inflação; ***CAIU NA OAB 38***
- Alteração de alíquota: **II, IE, IPI e IOF** (impostos federais extrasfiscais)
- Alteração de alíquota: CIDE combustíveis e ICMS combustíveis.



ATENÇÃO! A atualização monetária apenas pode ocorrer dentro dos índices oficiais. Caso os supere, não está configurada uma simples atualização monetária da base de cálculo, mas sim uma majoração, que apenas pode ser realizada por meio de lei,



conforme art. 97, §1º do CTN, que dispõe que “Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso”.

TABELA PARA NÃO CONFUNDIR!

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
Os entes tributantes só poderão criar ou aumentar tributo por meio de lei ordinária. <i>Arts 150, I, da CF c/c art. 97 do CTN.</i>
→ Impostos federais que poderão ter suas alíquotas majoradas ou reduzidas por ato do Poder Executivo (sem precisar de lei): 1) Imposto de Importação (II); (art. 153, § 1º, da CF) 2) Imposto de Exportação (IE); (art. 153, § 1º, da CF) 3) Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); (art. 153, § 1º, da CF) 4) Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) (art. 153, § 1º, da CF) 5) CIDE – Combustíveis (art. 177, § 4º, I, b, da CF) 6) ICMS – Combustíveis (art. 155, § 4º, IV, da CF) → Atualização/correção do valor monetário da respectiva base de cálculo (Art. 97, § 2º, do CTN) → Fixação da data para pagamento do tributo
Exige-se lei complementar para a criação/ majoração/redução/extinção: 1) Contribuição de Seguridade Social Residual e 2) Empréstimos Compulsórios, 3) Impostos de Grandes Fortunas, 4) Imposto residual. 5) Imposto Seletivo, IBS e CBS (incluídos pela reforma).

2. Princípio da Anterioridade

O Princípio da Anterioridade se relaciona com a ideia de eficácia da lei tributária e é dividido doutrinariamente entre **anterioridade de exercício** (ou anterioridade anual) e **anterioridade nonagesimal** (ou noventa). ***CAIU NA OAB 42***

É vedado cobrar tributo no **mesmo exercício financeiro** que tenha **sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou**, para que o contribuinte não seja pego de surpresa. No entanto, eventuais **reduções ou extinção** de tributos são aplicados imediatamente, **NÃO** se encaixando no princípio da anterioridade.



ATENÇÃO!! Súmula Vinculante 50: norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. ***CAIU NA OAB 29***

2.1 Anterioridade Comum/Anual

- A norma que cria ou aumenta o tributo possuirá eficácia **apenas no ano seguinte** da publicação.
- O exercício financeiro é considerado de 1º de janeiro de um ano até 31 de dezembro do mesmo ano. O contribuinte só estará sujeito às leis publicadas até 31 de dezembro do ano anterior em se tratando de instituição e majoração de tributos.
- Em contrapartida, **se um tributo for instituído ou majorado dentro de um exercício financeiro, ele só poderá ser exigido no próximo exercício financeiro (a partir de 1º de janeiro do ano seguinte).**

No entanto, a norma traz **exceções** ao princípio da anterioridade anual, ou seja, tributos que não precisam respeitar a anualidade e serão instituídos no **MESMO** exercício financeiro, quais sejam:



EXCEÇÕES DA ANTERIORIDADE COMUM/ANUAL:

- IPI, II, IE, IOF,
- Empréstimo compulsório em caso de guerra ou calamidade,
- Imposto extraordinário de guerra,
- Contribuição para financiamento da seguridade social e
- Restabelecimento da alíquota do CIDE combustível e ICMS sobre combustível.

2.2 Anterioridade Nonagesimal *CAIU NA OAB 43*

- A norma que cria ou aumenta o tributo possuirá eficácia **apenas 90 dias** após a sua publicação.
- O princípio da anterioridade nonagesimal veda a cobrança de um tributo antes de decorridos noventa dias da publicação da lei. Mas, cuidado, noventa dias neste caso não é equivalente a três meses! A aplicação das duas formas de anterioridade é cumulativa, primeiro respeita-se a anterioridade anual e depois a nonagesimal. Ou seja, se um tributo for instituído em uma data, ele só poderá ser exigido no **próximo exercício financeiro, desde que já tenha decorrido noventa dias desde a data de publicação da lei.**

No entanto, a norma também traz **exceções** ao princípio da anterioridade nonagesimal, nesses



casos, o tributo poderá ser instituído sem esperar o decurso dos 90 dias desde a publicação da lei, quais sejam:



EXCEÇÕES DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL:

- IR, II, IE, IOF,
- Empréstimo compulsório em caso de guerra ou calamidade,
- Imposto extraordinário,
- Fixação da base de cálculo do IPVA e IPTU.

→ **Aplicação Cumulativa:**

A regra é que a instituição/majoração de tributos respeitem cumulativamente aos dois tipos de anterioridade, ou seja: **um tributo majorado/instituído só pode começar a ser cobrado no exercício financeiro seguinte ao da sua instituição/majoração**, desde que já tenham transcorrido 90 dias desde a publicação da lei que o instituiu/majorou.

Exemplo: A alíquota de ISS foi majorada pelo Município por meio de lei publicada em 08/01/2023. A alíquota majorada só poderá ser exigida dos contribuintes a partir de 01/01/2024, pois será o próximo exercício financeiro e já terá transcorrido 90 dias desde a publicação da lei.



ATENÇÃO! Existem tributos que **são exceções nos dois tipos de anterioridade**, ou seja, que não precisam esperar os 90 dias ou o próximo exercício financeiro, **exatamente pela necessidade de arrecadação rápida e imediata de tributos. O ente federativo já pode começar a cobrar o tributo imediatamente após a instituição/majoração.**

São eles:

- Imposto de Importação (II);
- Imposto de Exportação (IE);
- Imposto sobre Operações Financeiras (IOF);
- Imposto Extraordinário de Guerra (IEG);
- Empréstimo Compulsório para Calamidade Pública ou para Guerra Externa.



Ana, pelo amor de Deus, pareceu confuso!



Vamos para a tabelinha que você precisa ter em mente sempre, combinado?

PRINCÍPIO TRIBUTÁRIO	EXCEÇÕES
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE COMUM/ANUAL É vedado cobrar tributo no mesmo exercício financeiro que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. <i>Art. 150, § 1º (parte inicial), da CF</i>	Não precisa respeitar o prazo do próximo exercício financeiro - ano seguinte - para ser instituído: 1) Imposto de Importação (II); 2) Imposto de Exportação (IE); 3) Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); 4) Imposto sobre Operações Financeiras (IOF); 5) Imposto Extraordinário de Guerra (IEG); 6) Empréstimo Compulsório para Calamidade Pública ou para Guerra Externa; 7) CIDE – Combustíveis; 8) ICMS – Combustíveis.
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL A norma que cria ou aumenta o tributo possuirá eficácia apenas 90 dias após a sua publicação. <i>Art. 150, § 1º (parte final), da CF</i>	Não precisa respeitar o prazo de 90 dias para ser instituído: 1) Imposto de Importação (II); 2) Imposto de Exportação (IE); 3) Imposto de Renda (IR); 4) Imposto sobre Operações Financeiras (IOF); 5) Imposto Extraordinário de Guerra (IEG); 6) Empréstimo Compulsório para Calamidade Pública ou para Guerra Externa; e 7) Alterações na base de cálculo do IPTU e IPVA

3. Princípio da Isonomia

Todos terão tratamento igualitário perante a norma tributária, carecendo somente de um trato desigual aqueles que se apresentam em uma situação de desigualdade.

Está intimamente ligado ao princípio da **capacidade contributiva** (art. 145, §1º da CF) e o da **não discriminação** (art. 152 da CF).

A doutrina conclui que o Princípio da Isonomia Tributária possui duas acepções:



■ **Acepção horizontal:** os indivíduos que se encontram em situação equivalente devem receber tratamento igual.

■ **Acepção vertical:** os indivíduos que se encontram em situações distintas devem receber tratamento desigual, na medida das suas desigualdades. Nesse sentido, a “situação” do contribuinte que é analisada para fins de aplicação do presente princípio é a situação econômica, pela qual se verifica a capacidade do contribuinte, tendo correlação com o Princípio da Capacidade Contributiva.

Ainda, segundo o art. 150, II da Constituição de 1988 é possível concluir que é proibido o estabelecimento de distinções por critérios profissionais (exemplo: lei estadual do Mato Grosso foi considerada inconstitucional por prever isenção de IPVA aos oficiais de justiça, aos quais o Tribunal de Justiça não concedia carro oficial).

4. Princípio do Não Confisco

Nenhum ente público poderá estabelecer ou exigir tributo com caráter **confiscatório**, ou seja, que impeça o uso adequado da propriedade ou não possibilite o livre exercício da atividade privada.

Exemplo: uma pessoa jurídica não pode ter uma carga tributária tão alta a ponto de inviabilizar a própria continuidade da sua atividade econômica e uma pessoa natural não pode sofrer uma carga tributária tão alta a ponto de precisar se desfazer do bem tributado para poder pagar os tributos que incidem sobre ele, pois essas situações caracterizariam um tributo com efeito confiscatório, situação vedada pela Constituição.

5. Princípio da Liberdade do Tráfego

Nenhum tributo poderá impedir o livre exercício do direito de ir e vir, **salvo a cobrança de pedágios**.

6. Princípio da Irretroatividade

A norma tributária **não poderá retroagir**, ou seja, não poderá atingir fatos geradores que ocorreram antes de sua vigência, para preservar os direitos adquiridos, o ato jurídico perfeito e a proporcionar para todos uma segurança jurídica. ***CAIU NA OAB 43***

No entanto, existem EXCEÇÕES ao princípio da anterioridade (art. 106 CTN), vejamos:

Aplica-se a lei a ato ou fato pretérito:

- Quando seja **expressamente interpretativa**, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;



Tratando-se de ato não definitivamente julgado;

- Quando deixe de defini-lo como **infração**;
- Quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
- Quando lhe comine **penalidade menos severa** que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Assim, enquanto o Princípio da Anterioridade está relacionado à ideia de eficácia (produção de efeitos da lei), o Princípio da Irretroatividade assegura a segurança jurídica da relação jurídico-tributária e está relacionado à ideia de vigência da norma tributária na data da ocorrência do fato gerador do tributo,

Com base no artigo 144 do CTN, é possível concluir que o Princípio da Irretroatividade, em suma, estabelece que se deve obedecer à lei vigente da data da prática do fato gerador, **não podendo uma nova lei retroagir para abarcar fatos geradores anteriores à sua vigência**. Essa disposição é válida para:

1. Instituição do tributo;
2. Majoração do tributo;
3. Extinção do tributo;
4. Redução da alíquota do tributo.

Exemplo: O fato gerador de um determinado tributo foi praticado em 08/01/2020 e no dia 06/03/2020 foi publicada uma lei majorando a alíquota daquele tributo. Como será explicado na aula específica sobre Crédito Tributário, o lançamento tributário (entendido aqui para o momento como sendo o ato de cobrança do tributo) pode ser realizado dentro de 5 anos, de forma que o Fisco realiza, no dia 08/04/2022, o lançamento do tributo, exigindo do contribuinte a alíquota majorada.

Tal cobrança será indevida, porque, em relação à alíquota do tributo, deve ser considerada a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador, independentemente da lei vigente à época da cobrança.

7. Princípio da Pecúnia Non Olet

Também chamado de **“Princípio da Interpretação Objetiva do Fato Gerador”**, expressão em latim que significa que “o dinheiro não tem cheiro”. Ou seja, **o importante é ter a arrecadação, não importando a origem do tributo**.

Este princípio traduz-se no art. 118 do CTN, que determina que o fato gerador do tributo deve ser interpretado **objetivamente**.



Esse princípio fundamenta, por exemplo, a cobrança de IRPF sobre os rendimentos obtidos por atividade ilícita (não importa se a renda foi obtida por meio de atividade lícita ou ilícita – se foi praticado o fato gerador do Imposto de Renda, que é auferir renda, o tributo será exigido, pois o seu fato gerador é interpretado de forma objetiva).

PROCESSO CIVIL

Atos Processuais

O processo constitui um aglomerado de atos que são organizados para se chegar à decisão final. Esses atos interligados são os atos processuais, que são praticados em ordem de acordo com as regras do procedimento.

→ **Ato jurídico:** vontade humana em produzir o ato que gera efeito previsto em lei.

→ **Ato processual:** ato jurídico produzido no processo.

1. Tipos de Atos

- a) das partes;
- b) dos magistrados;
- c) dos auxiliares da justiça.

1.1 Das partes

As partes praticam diversos atos durante todo o processo (apresentar contestação, recurso, fazer acordos etc). Dessa forma, uma vez praticado o ato, este desencadeará efeitos. Esses efeitos são imediatos, em regra, a exceção é quando se tratar da desistência da ação, nessa hipótese há necessidade de homologação judicial.

Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.



Tabela para diferenciar!

ATOS PROCESSUAIS GERAIS (art. 188, CPC)	ATO DAS PARTES (art. 200, CPC)
- Independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preenchem a finalidade essencial.	- Consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. - A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial. - Não podem abrir mão do princípio do contraditório, pois é um direito fundamental do processo.

1.2 Dos Magistrados

O juiz também pratica e participa de inúmeros atos processuais durante todo o procedimento, quais sejam:

- Sentenças (põe fim à fase de conhecimento);
- Decisões Interlocutórias (pronunciamentos judiciais no curso do processo);
- Despachos (atos que impulsionam o processo);
- Decisões Monocráticas do Relator (decisões tomadas por um único membro de um Tribunal);
- Acórdãos (decisão proferida por um órgão colegiado).

1.3 Do Escrivão e do Chefe de Secretaria

A administração de todo o procedimento do trâmite processual fica sob o encargo do escrivão e do chefe de secretaria. Esses servidores são auxiliares do Juízo que executam atividade-meio a fim de que seja prestada a tutela jurisdicional do modo mais efetivo possível. São atos do escrivão e do chefe de secretaria:

- Meramente ordinatórios: juntada e vista obrigatória, independem de despacho (art. 203, §4º, CPC);
- Enumeração e rubrica das folhas;
- Termos de juntada, vista e conclusão.



2. Nulidade dos Atos Processuais

ABSOLUTA	RELATIVA
- Ordem pública - De ofício ou a requerimento - A qualquer tempo ou grau de jurisdição - Não convalida no processo - art. 278, parágrafo único, CPC	- Interesse particular - A requerimento do prejudicado - Primeira oportunidade de falar nos autos - Convalida após a preclusão do prazo - art. 278, caput, CPC



ATENÇÃO! A parte **arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar**, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

3. Publicidade dos Atos Processuais

Em regra, é possível que qualquer cidadão tenha acesso ao processo de outras pessoas.



EXCEÇÕES (art. 189 CPC)

Os que tramitam sob **segredo de justiça**:

- I - em que o exija o interesse público ou social;
- II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;
- III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;
- IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

4. Prazos Processuais

→ Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.

Se a lei for omissa sobre prazo: juiz determina prazo conforme a complexidade do ato;

Se a lei omissa + juiz omisso:

- i) Intimações somente obrigarão a comparecimento após **decorridas 48 horas**.
- ii) Será de **5 dias** o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.

- Ato praticado antes do termo inicial do prazo é **TEMPESTIVO**!



- **São contados em dias ÚTEIS.**

- Quando o ato tiver que ser praticado por meio de petição em **autos não eletrônicos**, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum/tribunal, conforme disposto na lei de organização judiciária local. Se puder ser **praticado de maneira eletrônica**, poderá ocorrer em qualquer horário até às 24 horas do último dia do prazo (art. 213, CPC).
- Em regra, os prazos são contados **excluindo o dia do início e incluindo o dia do vencimento**.



ATENÇÃO! MP, DF, advocacia pública e litisconsortes, com diferentes procuradores, de escritórios diferentes, possuem **prazo em dobro** para a prática de todos os atos processuais.



ATENÇÃO! A regra do art. 229 do CPC (prazo em dobro para litisconsortes com diferentes procuradores de escritórios diferentes) **não** é aplicada aos processos eletrônicos.

4.1 Calendário Processual

Ato em comum acordo entre as partes e o juiz sobre as datas dos atos processuais. Serve para dar mais celeridade ao processo, visto que dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. ***CAIU NA OAB 36***

Caso a parte não cumpra com o calendário previsto, haverá **preclusão**, ou seja, a parte perderá o direito processual que estava agendado para ser praticado até determinada data.

Trata-se de uma espécie típica de **negócio jurídico processual**, que veremos mais adiante.

5. Citação

- Ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.
- A citação constitui pressuposto de **validade do processo**.
- A citação constitui, portanto, forma de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.



ATENÇÃO! O comparecimento **espontâneo** do réu supre a falta ou nulidade de citação, fluindo, a partir desta data, o prazo para apresentação de contestação.



- Conforme **art. 238, parágrafo único, CPC**. A citação será efetivada em **até 45 dias** a partir da propositura da ação.



ATENÇÃO! A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz **LITISPENDÊNCIA**, torna **LITIGIOSA a coisa** e **CONSTITUI MORA o devedor**.

“Ana, não entendi!” Calma, vamos destrinchar...



→ Citação válida: parte recebe pessoalmente, na pessoa de seu representante legal ou procurador.

→ Ainda quando ordenada por juízo incompetente: se já tiver praticado atos decisórios, em regra, continuarão produzindo efeitos até que o juízo competente os confirme ou revogue, isso quando os autos forem remetidos ao juízo competente.

→ Induz litispendência: 2 ações com as mesmas partes, mesmas causas de pedir e mesmos pedidos são ajuizadas, fazendo existir 2 processos simultâneos sobre um mesmo tema.

→ Torna a coisa litigiosa: objeto de demanda.

→ Constitui mora o devedor: não efetuou o pagamento ou o credor não quis recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou convenção estabeleceu.



ATENÇÃO! Independente de citação o **indeferimento da petição inicial** e a **improcedência liminar do pedido**.

5.1 Não será feita a citação

Hipóteses:

- **De quem estiver participando de ato de culto religioso**, salvo para evitar o perecimento do direito.
- **De cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes**, salvo para evitar o perecimento do direito.
- **De noivos, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento**, salvo para evitar o perecimento do direito.
- **De doente, enquanto grave o seu estado**, salvo para evitar o perecimento do direito.

Nos casos acima, aguarda passar as situações para fazer a citação!



- **Quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la.**

No caso do incapaz, o oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência. Para examinar o citando, o juiz nomeará médico, que apresentará laudo no **prazo de 5 (cinco) dias, SALVO se pessoa da família apresentar declaração do médico do citando que ateste a incapacidade deste.**

Reconhecida a impossibilidade, o juiz nomeará **curador** ao citando, restringindo a nomeação à causa.

A citação será feita na pessoa do curador, a quem incumbirá a defesa dos interesses do citando.

5.2 Modalidades de Citação

→ **MEIO ELETRÔNICO:**

Meio preferencial de citação do CPC, no **prazo de até 2 dias úteis**, contados da decisão que a determinar.

Nessa modalidade de citação, considera-se o dia do começo do prazo o **quinto dia útil seguinte à confirmação**, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação (**art. 231, IX, CPC**).



ATENÇÃO! Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até **5% do valor da causa**, deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico (**art. 246, §1º-C, CPC**).

Conforme art. 246, §1º-B, CPC, caso não seja possível a citação por essa modalidade, será feita pelas demais. Entretanto, na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu deverá apresentar JUSTA CAUSA para a ausência de citação de forma eletrônica.

→ **CORREIOS:**

O citado precisa assinar o recibo para o carteiro.

Sendo o citado pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa **com poderes de gerência geral ou de administração** ou, ainda, **a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências**.

Nos condomínios edifícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a **funcionário da portaria** responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.



ATENÇÃO! Considera-se o dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do **aviso de recebimento (AR)** quando a citação ou a intimação for pelo correio.

→ **OFICIAL DE JUSTIÇA:**

O oficial de justiça é responsável por encontrar a parte, entregar o mandado de citação e certificar a realização da diligência.

Considera-se o dia do começo do prazo **a data de juntada aos autos do mandado cumprido**.

→ **POR HORA CERTA:**

Após **2 tentativas** de **citação pelo oficial de justiça**, **poderá o réu ser citado por hora certa, desde que seja suspeito de ocultação**.

O oficial de justiça intima qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho, de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. *(aqui é um aviso de que voltará no dia tal para fazer a citação, com o objetivo de alguém avisar para o citando)*

No dia útil imediato, se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, **dando por feita a citação**, ainda que o citando tenha se ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias (art. 253, §1º, CPC).

Será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho **se recusar a receber o mandado** (art. 253, §2º, CPC).

Feita a citação por hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no **prazo de 10 dias**, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência (art. 254, CPC)

Considera-se dia do começo do prazo **a data de juntada aos autos do mandado cumprido**, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça (art. 231, II, CPC).



ATENÇÃO! O juiz nomeará curador especial ao **réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado** (art. 72, II, CPC).

→ **EDITAL:**

Plataforma de editais do CNJ ou jornal de grande circulação.

Ocorrerá quando o réu **for desconhecido, residir em local incerto e não sabido** ou quando **a lei determinar**.



Considera-se o dia do começo do prazo **o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz** quando a citação ou a intimação for por edital.



ATENÇÃO! A parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de **5 vezes o salário-mínimo**. **CAIU NA OAB 36***

→ **São requisitos** da citação por edital:

- a) circunstâncias autorizadoras dessa modalidade de citação pelo autor ou oficial de justiça;
- b) publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do CNJ;
- c) determinação, pelo juiz, do prazo, que variará **entre 20 e 60 dias**, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;
- d) a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

6. Negócios Jurídicos Processuais

O art. 190, do CPC, prevê que é possível que as partes estipulem mudanças no procedimento, uma vez que as mesmas são colocadas como gestores do procedimento, logo, as partes poderão apresentar ao juiz a delimitação consensual das questões de fato e de direito da demanda litigiosa, desde que sejam sobre direitos que permitam a autocomposição e que as partes sejam plenamente capazes.

Exemplo 1: suspensão do processo por convenção das partes;

Exemplo 2: acordo para adiar o julgamento do processo;

Art. 190. CPC. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.



DIA 05

DIREITO PENAL

Eficácia da Lei Penal no Tempo e no Espaço

1. Regra Geral

Normal penal que beneficia o réu retroage e norma penal que prejudica o réu não retroage. ***CAIU NA OAB 42***



IMPORTANTE! A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se aos fatos anteriores, **ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.** ***CAIU NA OAB 28***

OBS: Se a sentença tiver **transitado em julgado** e tiver lei posterior que **favoreça** o réu, cabe requerer ao juízo da **execução penal** a redução da pena imposta. ***CAIU NA OAB 28***

2. Abolitio Criminis

Quando torna-se **atípico** um fato considerado **crime** anteriormente. Nesse caso, a lei **retroage** para **beneficiar** o réu.

É causa de **extinção da punibilidade.**

Exemplo: Lei nº 11.106/2005, que revogou os arts. 217 e 240 do CP, tornando atípicos dois comportamentos que, até então, configuravam crimes: sedução e adultério.



ATENÇÃO! Faz desaparecer todos os efeitos penais, principais e secundários. Portanto, a pena será extinta, não será considerada reincidente e nem terá na ficha de antecedentes. ***CAIU NA OAB 26***

Entretanto, subsistem os efeitos civis (extrapenais), como uma obrigação de reparar os danos.

3. Tempo do Crime

Ou seja, o **TEMPO** do crime é o momento da **ação ou omissão, adotando-se a TEORIA DA ATIVIDADE!**



Exemplo: Pedro, menor de idade, com o intuito de matar Matheus, desferiu um tiro nele, que veio a falecer uma semana depois. Para fins penais, o crime foi praticado no momento da **ação** de Pedro.

O Pedro praticou ato infracional, sendo assim, irá ser responsabilizado conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente.

3.1 Crime Continuado

É aquele quando o agente, mediante **mais de uma** ação ou omissão, pratica **2 ou mais** crimes da **mesma espécie** e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicasse-lhe a pena de um só dos crimes, **se idênticas**, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de **um sexto a dois terços**.



ATENÇÃO! Se alguém praticar **dois atos** infracionais da **mesma espécie** (ex.: furto) e outros dois furtos já quando **maior de 18 anos**, as duas primeiras condutas **NÃO** serão consideradas para fim de reconhecimento de crime continuado.

3.2 Crime Permanente

É aquele em que a consumação **se prolonga** no tempo, pela vontade do agente.

Exemplos: extorsão mediante sequestro e tráfico de drogas. ***CAIU NA OAB 31* *CAIU NA OAB 29***



ATENÇÃO! Os crimes de tráfico de drogas (art. 33) ou de extorsão mediante sequestro são CRIMES PERMANENTES, portanto, mesmo tendo cometido o ato **menor de idade**, continuou cometendo o crime até a maioridade, portanto, sendo **imputável (punível)**, visto que se consumou quando já era maior de idade. ***CAIU NA OAB 31* *CAIU NA OAB 29***

→ **Súmula MUITO importante:**

Súmula 711 do STF: a lei penal MAIS GRAVE aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.



Do que trata essa súmula? Por que ela é tão importante?

A súmula É MUITO importante, pois é muito cobrada na prova. A súmula trata de situações em que o **crime não se esgota** em um único momento, ou seja, ele se **prolonga**



no tempo. São os casos de:

Crime permanente: aquele cuja consumação se estende no tempo, como sequestro, cárcere privado ou tráfico de drogas (enquanto a droga estiver guardada ou sendo vendida).

Crime continuado: vários crimes cometidos em sequência, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira, como vários furtos semelhantes praticados por uma mesma pessoa.

Sendo assim, se uma **nova lei penal** mais **severa** entra em vigor enquanto o crime **ainda está sendo praticado** ou ainda está **em curso**, essa nova lei será aplicada, mesmo que o início da conduta tenha ocorrido antes da mudança legislativa.

Exemplo: Ana manteve uma pessoa em **cárcere privado** desde março. Em julho, passou a vigorar uma **lei mais rigorosa**, prevendo pena maior para esse delito. Como a vítima ainda estava em cárcere **após a nova lei entrar em vigor**, essa legislação **mais grave** será **aplicada**, pois o crime só se considera **consumado quando cessada a permanência**.

TABELINHA PARA FIXAR!

CRIME CONTINUADO	CRIME PERMANENTE
É aquele quando o agente, mediante de mais uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes.... - Os crimes devem pertencer à mesma espécie: crimes enquadrados na mesma tipificação penal. - Os crimes praticados na sequência devem ser uma continuação do primeiro crime praticado. - Os crimes devem ter em comum: condições de tempo e lugar e a forma de execução.	É aquele em que a consumação se prolonga no tempo, pela vontade do agente.
Aplicasse-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços .	O crime permanente traz algumas consequências para o agente que o pratica, entre elas podemos citar: - A contagem da prescrição só se inicia quando cessar a permanência (art. 111, III, do CP). - No crime permanente o estado de flagrância permanece enquanto durar a permanência.
Exemplo: Com o objetivo de furtar um faqueiro da patroa, uma empregada doméstica empreende furtos diários para subtrair peça a	Exemplo: extorsão mediante sequestro e tráfico de drogas.



peça. 120 dias depois termina de furtar todo o faqueiro.	
--	--

4. Lugar do Crime

O **LUGAR** do crime é onde ocorreu a ação ou omissão, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.

O crime considera-se praticado no lugar da **CONDUTA** e do **RESULTADO**. Adota-se a **TEORIA DA UBIQUIDADE**.

Só que existem **exceções** a essa regra...



ATENÇÃO! Não se aplica a teoria da ubiquidade nas infrações penais do juizado especial, sendo aplicado a **Teoria da Atividade**

"A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal".
(art. 63 da Lei 9.099/95)



E nos casos de crimes plurilocais? Como será determinada a competência?



Nesse caso, aplica-se a **Teoria do Resultado** nos crimes plurilocais (crimes que envolvem duas ou mais comarcas dentro do Brasil). - "A competência será determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo local em que for praticado o último ato de execução." (art. 70 do CPP)

Exemplo: Caio, morador de Rio de Janeiro (RJ), envia pela internet arquivos contendo material ilícito a uma pessoa em Salvador (BA), onde o conteúdo é efetivamente acessado e consumado o crime. Como se trata de um crime plurilocal, a competência será do juízo de Salvador, onde se deu a consumação da infração, conforme estabelece o artigo 70 do CPP.



E nos casos de crimes à distância? (crimes que envolvem o território de 2 ou mais países)



Aplica-se a Teoria da Ubiquidade nos **crimes à distância!**

Exemplo: Caio, que está no Chile, envia um veneno por encomenda a uma pessoa no Brasil. Quando o pacote é aberto no Rio de Janeiro, a vítima ingere a substância e morre.

Mesmo que a ação (envio do veneno) tenha ocorrido no Chile, como o resultado (morte) aconteceu no Brasil, o crime pode ser julgado aqui.

**PEGADINHA DA BANCA!**

Aplica-se a Teoria da **Atividade** (lugar da conduta) no crime de **homicídio**.

Exemplo: praticou o ato no local X, mas morreu no local Y, será considerado para fins do lugar do crime o local X.

RESUMÃO: SÓ PARA NÃO CONFUNDIR!

TEMPO DO CRIME - CÓDIGO PENAL <i>Em qual momento ele aconteceu?</i>	TEORIA DA ATIVIDADE: Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.
LUGAR DO CRIME - CÓDIGO PENAL <i>Em que local ele aconteceu?</i>	TEORIA DA UBIQUIDADE: O crime considera-se praticado no lugar da CONDUTA e do RESULTADO . Exceções: juizado especial penal; crimes plurilocais.

**PARA DECORAR!!**

Lembre-se da palavra **LUTA!**

Lugar o crime: Teoria da **U**biquidade

Tempo do crime: Teoria da **A**tividade

5. Lei Penal no Tempo

Em regra, é aplicado o **"tempus regit actum"**, ou seja, no conflito entre leis penais no tempo aplica-se a lei que estava em vigor na data em que o **fato foi praticado**.



EXCEÇÕES: Lei penal benéfica (favorável ao réu). Lei penal benéfica (favorável ao réu).

Se uma lei que não estava em vigor no momento do ato, mas que posteriormente foi criada em qualquer momento do processo e for mais **benéfica** ao réu, será aplicada.

Exemplo: Uma lei que vigorava quando do cometimento do crime, mas foi revogada por outra mais severa antes do julgamento, o magistrado terá de aplicar a lei revogada, posto que sucedida por lei mais rigorosa. Cite-se, como exemplo, o prazo prescricional de 2 anos, estabelecido no art. 107, VI,



do CP, elevado para 3 anos em 06 de maio de 2010, data da entrada em vigor da Lei n. 12.234/2010, o qual continua sendo aplicado para fatos cometidos até a data indicada (ultra-atividade benéfica).

5.1 Lei Temporária

Aquela lei que tem vigência **predeterminada** no tempo, ou seja, tem **prazo de validade**. Sendo assim, vai começar no dia X e terminar no dia Y.

Exemplo: Lei para regulamentar condutas cometidas durante as olimpíadas ou copa do mundo.



ATENÇÃO PARA ESSA INFORMAÇÃO!

Se o crime tiver sido cometido **DURANTE A VIGÊNCIA** da lei temporária, independentemente dela ser mais benéfica ou mais gravosa, é aplicada ao réu, uma vez que há **ultratatividade da lei temporária**. ***CAIU NA OAB 35***



Como assim, Ana? E se posteriormente entrar em vigor uma lei mais benéfica ao réu?



Em caso de **LEI TEMPORÁRIA NÃO IRÁ SE APLICAR**, pois há ultratatividade, o que significa que esta será aplicada mesmo depois que não estiver mais válida, **SE O CRIME TIVER SIDO COMETIDO NA SUA VIGÊNCIA**.

5.2 Lei Excepcional

Aquela lei que vigora somente diante de uma situação de anormalidade.

Exemplo: leis que são criadas para serem aplicadas em tempos de guerra, pandemia, etc.



ATENÇÃO PARA ESSA INFORMAÇÃO! Possui **ultratatividade**, pois é aplicada mesmo depois de revogada, uma vez que o fato foi praticado quando tal lei ainda estava em vigor.



"Ana, como funciona na prática?" Vamos lá...



Imagine a seguinte situação: uma lei excepcional considera crime a conduta X. Acabou a situação de anormalidade, causadora da lei, e aquela conduta X não é mais considerada crime.

O que vai acontecer? o indivíduo que o cometeu **continuará a ser processado** penalmente, mesmo que a lei não esteja mais em vigor. Isso trata-se de uma **exceção ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica**, pois os seus efeitos continuarão a se produzir em



relação aos fatos cometidos **durante a sua vigência**, ainda que venha a surgir uma situação mais **favorável**. Essa ultratividade se justifica na necessidade de se garantir a efetividade dos preceitos destas leis, já que acabariam perdendo força inibitória se as pessoas previamente soubessem que logo mais as condutas proibidas deixariam de ser consideradas criminosas.



RESUMINDO.. LEI TEMPORÁRIA E LEI EXCEPCIONAL SÃO EXCEÇÕES AO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. Nesses casos, não importa se foi criada posteriormente uma lei mais benéfica ao réu, será aplicada a temporária ou excepcional.



"E se a lei nova for revogada por outra lei mais gravosa?"



A lei mais gravosa não se aplicará aos fatos regidos pela lei mais benéfica, pois isso seria uma retroatividade da lei em prejuízo do réu. Assim, com lei posterior mais grave, aplica-se a regra geral da sua irretroatividade.

5. Lei Penal no Espaço

No que tange à lei penal no espaço, devemos esclarecer que a sua aplicação ocorre dentro da **mesma nação em que foi editada**, em razão do limite do exercício da soberania de cada Estado.

Assim sendo, a Lei Penal no Espaço divide-se em:



- **Territorialidade:** Em regra, a lei brasileira é aplicada aos crimes ocorridos dentro do território brasileiro (art. 5º, caput do CP).
- **Extraterritorialidade:** De forma excepcional, a lei brasileira também pode ser aplicada aos crimes ocorridos no estrangeiro (art. 7º do CP). ***CAIU NA OAB 42***



ATENÇÃO! O crime de lesão corporal decorrente da violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da extensão dos ferimentos, deve ser processado mediante ação penal pública incondicionada, podendo o acusado ser processado no Brasil, mesmo se encontrando no **exterior**. ***CAIU NA OAB 32***

Ana, o que é compreendido como território nacional?

Segundo NUCCI (2020), *"Trata-se de todo espaço onde o Brasil exerce a sua soberania, seja ele terrestre, aéreo, marítimo ou fluvial."*

Exemplo 1: Harry Potter, ainda que seja natural da Inglaterra, mora no Brasil e comete o crime de roubo dentro do território brasileiro. Assim, será julgado segundo as leis brasileiras.



Exemplo 2: Acontece um homicídio dentro do avião do governo brasileira (ou privado, mas a serviço brasileiro) que sobrevoa a Finlândia: lei brasileira!

Exemplo 3: Acontece um homicídio dentro do Boteco do Gustavo Lima em Alto-Mar (fora da faixa de doze milhas marítima de qualquer país): lei brasileira!



Há alguma hipótese em que a lei brasileira não será aplicada ao crime cometido no Brasil?



Sim! Quando houver **convenções, tratados e regras do direito internacional** que dispõem especificamente sobre essas situações.

Exemplo: Gustavo Lima, a caminho do País de Gales, pratica crime de homicídio contra Guilherme. O crime foi praticado a bordo de um navio privado estrangeiro que estava de passagem pelo mar territorial do Brasil. Neste caso, não será aplicada a lei brasileira, pois, conforme prevê a lei sobre o mar territorial brasileiro (nº 8.617/93), em seu artigo 3º.

5.1 Extraterritorialidade

A Extraterritorialidade ocorre no sentido da aplicação da lei brasileira, ainda **que o crime tenha sido cometido fora do território brasileiro ou do território brasileiro por equiparação**. ***CAIU NA OAB 42***

A extraterritorialidade divide-se em:

→ **Extraterritorialidade Incondicionada (Art. 7º, I do CP):**

Nesse caso, há alguns crimes em que a lei brasileira será sempre aplicada, **independentemente de onde o crime seja praticado** ou de qualquer outra condição, sendo eles:

- Crimes **contra a vida ou a liberdade** do **Presidente da República**;
- Crimes contra o **patrimônio ou a fé pública** da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo Poder Público;
- Crimes contra a **administração pública**, por quem está a seu serviço;
- Crime de **genocídio**, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil.

Assim sendo, mesmo que o agente tenha sido absolvido ou condenado no estrangeiro, no caso de ter praticado qualquer dos crimes descritos acima, o agente responderá **conforme as leis brasileiras**. No entanto, para que seja evitado o cumprimento duplo de pena (bis in idem), caso tenha sido o agente condenado no exterior, a pena cumprida no estrangeiro será abatida da pena a ser cumprida no Brasil, o que se chama de **detração penal**, na forma do art. 8º do CP.

→ **Extraterritorialidade Condicionada (Art. 7º, II do CP):**



Por sua vez, a extraterritorialidade condicionada ocorre quando um crime cometido **em terras estrangeiras** somente **é abrangido pelas leis brasileiras** se preenchidas algumas condições específicas.

Crimes se encaixam nessa situação:

- Aqueles que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir;
- Aqueles praticados por brasileiro;
- Aqueles praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e lá não sejam julgados.

Além disso, para que os crimes acima cometidos fora do território brasileiro sejam abrangidos pelas leis nacionais do nosso país, **ainda se faz necessário o preenchimento das seguintes condições:**

- Entrar o agente no território nacional;
- Ser o fato punível também no país em que foi praticado;
- Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição;
- Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena;
- Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou não estar extinta a punibilidade.

A lei penal brasileira pode ser aplicada a um brasileiro que tenha cometido crime no exterior?



Sim! O princípio da personalidade ativa (também conhecido como extraterritorialidade condicionada) estabelece que a legislação penal brasileira pode ser aplicada a um cidadão brasileiro que tenha praticado um delito fora do território nacional, **desde que algumas condições sejam atendidas**. Entre elas, é necessário que o agente se encontre no Brasil e que o fato praticado também seja considerado crime no país onde ocorreu.

Exemplo: Rodrigo, nacional brasileiro, praticou um homicídio qualificado por feminicídio em território norte-americano. Ao regressar ao Brasil, ele poderá ser responsabilizado penalmente e submetido a julgamento com base na legislação penal brasileira, desde que estejam atendidos os requisitos legais, como a exigência de que o feminicídio também constitua infração penal conforme o sistema jurídico dos Estados Unidos. ***CAIU NA OAB 43***

→ **Extraterritorialidade Hipercondicionada (Art. 7º, §3º do CP.)**

Existe também a chamada extraterritorialidade hipercondicionada, que é a hipótese prevista no § 3º do art. 7º, qual seja, crime praticado por **estrangeiro** contra brasileiro **fora do Brasil**.

Exemplo: Nessas condições legais, Ana e Marcos viajam para o exterior para assistir a sua banda favorita. Após o show, foram tirar uma foto com eles, quando o cantor se apaixona por Ana. O cantor e Marcos entram em discussão, quando aquele pega o seu microfone e desfere um golpe



em Marcos. É um crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil: lei brasileira.

Resumão de expressões que podem ser encontradas nas questões:

NOVATIO LEGIS IN PEJUS	NOVATIO LEGIS INCRIMINADORA	NOVATIO LEGIS IN MELIUS
Corresponde à lei que, mantendo a incriminação, dá ao fato tratamento mais rigoroso. (só se aplica a fatos futuros, não retroagindo).	Nova lei cria um crime até então inexistente. (só se aplica a fatos futuros, não retroagindo)	Melhora a situação do réu (nesse caso, não respeita a coisa julgada).
Exemplo: o aumento da pena prevista, a proibição de outorga de benefícios legais antes permitidos, o aumento dos prazos prescricionais, a criação de causas que suspendem o curso do prazo de prescrição, a previsão de regimes de cumprimento de pena mais severos.	Exemplo: A conduta prevista no art. 311-A, CP, que não era crime, passou a ser. Mesma coisa com a criminalização do assédio sexual (art. 216-A do CP) e do ato de o diretor de penitenciária e/ou agente público deixar de cumprir o dever de proibir o acesso ao preso de aparelhos de telefonia celular ou semelhante (art. 319-A do CP).	Exemplo: A redução da pena prevista, a autorização de concessão de benefícios legais antes proibidos, a redução dos prazos prescricionais, o abrandamento dos regimes de cumprimento de pena.

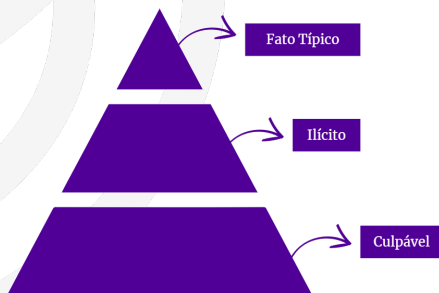


Fato Típico

1. Elementos do Fato Típico

O **fato típico** é um dos três elementos do crime.

Veja a seguir a pirâmide do crime:



Sem uma dessas bases, o crime não existe. É necessário, portanto, a **configuração desses três elementos** para que o crime exista, sendo que cada um desses elementos possui seus próprios componentes. Assim, se algum componente **desses elementos não estiver presente**, também **não haverá crime**.

Agora vamos estudar os elementos do fato típico:

1.1 Conduta

A conduta é o **comportamento** desenvolvido pelo indivíduo que visa atingir um determinado objetivo.

A conduta pode ser **comissiva** (uma ação) ou **omissiva** (por omissão), **dolosa** ou **culposa**.

CONDUTA COMISSIVA	CONDUTA OMISSIVA
É a realização (ação) de uma conduta desvaliosa proibida pelo tipo penal incriminador, ou seja, a conduta viola um tipo proibitivo. Trata-se de uma conduta positiva, um fazer.	O crime omissivo é a <u>NÃO realização</u> (não fazer) de determinada conduta valiosa (comportamento ideal) a que o agente estava juridicamente obrigado e que lhe era possível concretizar. Há, portanto, a violação de um tipo mandamental.
Exemplos: homicídio (artigo 121, Código Penal); furto (artigo 155, Código Penal); falsificação de documento público (artigo 297, Código Penal).	Exemplos: Omissão de socorro (artigo 135, Código Penal) e omissão de notificação de doença (artigo 269, Código Penal).



CONDUTA DOLOSA	CONDUTA CULPOSA
Quando o agente quis o resultado (dolo direto) ou assumiu o risco de produzi-lo (dolo eventual);	Quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.



IMPORTANTE! Quando estamos falando de um crime culposos, salvo nos casos expressos em lei, ninguém poderá ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente.

Ou seja, **não é possível ser condenado de um crime culposos se não há previsão na lei dessa modalidade.**

→ **São excludentes de conduta:**

- Caso fortuito e força maior,
- Sonambulismo e hipnose,
- Coação física irresistível.

Nesses casos, **como se exclui a conduta, não há fato típico e, portanto, não há crime!**

PARA VOCÊ NÃO CONFUNDIR!

COAÇÃO FÍSICA IRRESISTÍVEL	COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL
Exclui o FATO TÍPICO (ausência do elemento da conduta)	Exclui a CULPABILIDADE (existe a inexigibilidade de conduta diversa)
Exemplo: Um assaltante entra em um banco armado e, para abrir o cofre, agarra o gerente e o obriga fisicamente a digitar a senha, sob ameaça de morte e com uma arma apontada para sua cabeça. O gerente não tem como resistir ou recusar a ordem.	Exemplo: Um criminoso sequestra o filho de uma funcionária de uma empresa de transportes de valores e diz: " Se você não me entregar a senha do cofre da empresa até amanhã, nunca mais verá seu filho com vida. " A funcionária, desesperada e sem alternativa, entrega a senha no dia seguinte.

1.2 Resultado

É aquilo que se visa produzir com a conduta. Pode ser uma conduta por omissão ou por comissão (ação, propriamente dita), dolosa ou culposa. É, portanto, **o resultado produzido a partir da conduta.**



Esse resultado ocorre mediante o que nós chamamos de “o caminho do crime” ou “*iter criminis*”.

Exemplo: resultado tentado e consumado.

1.3 Relação de Causalidade/Nexo Causal

Vínculo que se estabelece entre a conduta do agente e o resultado naturalístico produzido.



IMPORTANTE! Somente tem relevância nos **CRIMES MATERIAIS**, que são aqueles que dependem da produção do resultado naturalístico para a sua consumação.

1.4 Tipicidade

É a **adequação da conduta à norma penal**, ou seja, o encaixe perfeito. Nada mais é do que a previsão legal de determinado tipo penal.

Exemplo: Davi, a pedido de um colega, está transportando uma caixa com cápsulas que acredita ser de remédios, sem ter conhecimento que estas, na verdade, continham Cloridrato de Cocaína em seu interior, **assim agiu em erro de tipo**.

A tipicidade pode ser:

- **Formal:** Está relacionado à FORMA. Ou seja, é a adequação da conduta praticada ao tipo penal previsto.
- **Material:** Leva em conta o bem jurídico tutelado, que é o valor ou interesse de alguém que é protegido por lei.



IMPORTANTE! No Princípio da insignificância opera-se a **EXCLUSÃO DA TIPICIDADE MATERIAL**.

Requisitos:

- a) mínima ofensividade da conduta;
- b) ausência de periculosidade social da ação;
- c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento;
- d) inexpressividade da lesão jurídica.

Se **inexiste tipicidade material**, também **não há tipicidade**, conforme o estabelecido pelo princípio da insignificância.

**→ São excludentes de tipicidade:**

- Desistência voluntária,
- Arrependimento eficaz,
- Erro do tipo essencial e inevitável,
- Crime impossível e
- Princípio da insignificância.

Nesses casos, **como se exclui a tipicidade, não há fato típico e, portanto, não há crime!**

2. Classificação dos Crimes

- **Crimes materiais:** o tipo penal exige a produção de resultado naturalístico para a sua consumação;
- **Crimes formais:** dispensa o resultado naturalístico para fins de consumação;
- **Crimes de mera conduta:** aquela que se esgota com a prática da conduta.
- **Crimes comissivos:** o tipo penal descreve uma conduta positiva, ou seja, de fazer!
- **Crimes omissivos próprios:** O tipo penal descreve uma omissão;
- **Crimes omissivos impróprios:** O tipo penal descreve uma ação.



ATENÇÃO! Nos crimes omissivos próprios, o sujeito tem o dever geral de proteção (crime comum). Além disso, não admite tentativa!

OMISSÃO PRÓPRIA	OMISSÃO IMPRÓPRIA
O próprio tipo penal transforma a OMISSÃO em crime.	A cláusula geral, art 13 § 2º CP, ao descrever a omissão penalmente relevante, transforma uma AÇÃO em crime omissivo.
O sujeito tem o dever geral de proteção, atribuído a todos.	O sujeito tem o dever jurídico de proteção.
Crime comum: qualquer pessoa pode cometer o crime.	Crime próprio: apenas os garantidores podem cometer.
Não admitem tentativa	Admitem tentativa
Crimes de mera conduta: aquele que não há um resultado naturalístico.	Crimes materiais: o agente é responsável por NÃO ter evitado o resultado.
Exemplo: art 135 CP (omissão de socorro)	Exemplo: Art 13 § 2º CP



CRIMES COMUNS	CRIMES PRÓPRIOS	CRIMES DE MÃO PRÓPRIA
São aqueles que não exigem qualquer qualidade especial, seja do sujeito ativo ou do passivo do crime.	São aqueles que exigem uma qualidade especial do sujeito, que é exigida no próprio tipo penal. Admite participação e coautoria.	São aqueles que só podem ser praticados pela pessoa expressamente indicada no tipo penal. Somente admite a participação.
	Exemplo: peculato, que só pode ser praticado pelo funcionário público	Exemplo: crime de falso testemunho

3. Teorias do Nexo Causal

3.1 Teoria da Equivalência dos Antecedentes/ Teoria da Causalidade Simples

Causa é todo e qualquer acontecimento que contribui de qualquer forma para a produção do resultado naturalístico. **Adotado como regra no CP, no art. 13.**

Assim, segundo essa teoria, ainda que tenha acontecido uma conduta e um resultado, **se não houver ligação** entre ambos por intermédio do nexo causal, não há configuração de um crime.

Exemplo: Um indivíduo que atira para cima em determinado estabelecimento e, naquele mesmo instante morre uma pessoa baleada em local próximo, mas cuja morte está relacionada a outro disparo.

3.2 Teoria da Causalidade Adequada

Causa é o acontecimento que **CONCORRE** para o resultado de forma **EFICAZ**.

Adotado como exceção no § 1º do art. 13.

Exemplo: João atira em Pedro, que é socorrido com vida ao hospital. No entanto, no hospital ocorre uma infecção hospitalar grave, decorrente de negligência médica, e Pedro morre.

3.3 Teoria da Imputação Objetiva

É responsável aquele que criou ou incrementou um risco proibido.

Além disso, o resultado deve estar ao alcance do tipo penal, ou seja, na linha de desdobramento do tipo. Não tem previsão legal, mas é adotado pela jurisprudência!



Exemplo: Um motorista de ônibus, embriagado, decide fazer uma viagem com passageiros. Durante o trajeto, perde o controle do veículo e atropela um pedestre, que morre no local.

4. Concausas

Quando existe **mais de uma causa** contribuindo para a produção do resultado.

Podem ser: a) dependentes; b) independentes:

4.1 Absolutamente Independentes

Aqui falamos em "absoluta" porque a causa é totalmente **desvinculada** da conduta do agente. Aqui, o efeito é que elas rompem o nexo causal, o agente respondendo somente pelo que praticou, não respondendo pelo resultado final.



IMPORTANTE! Sejam as concausas preexistentes, concomitantes ou supervenientes adota-se **TEORIA DA EQUIVALÊNCIA DOS ANTECEDENTES/CAUSALIDADE SIMPLES (art 13, caput)**, ou seja, o agente responde somente pelo o que praticou.

→ **Preexistentes:**

Já existia uma causa anterior que gerou o resultado.

Exemplo: Caim desferiu golpes em Abel, que veio a óbito, mas não por conta dos golpes e sim, exclusivamente, por conta ingerir o veneno que a Avan tinha lhe dado anteriormente. Caim responde por tentativa de homicídio.

→ **Concomitantes:**

Lado a lado.

Exemplo: No mesmo instante em que a Caim ministra veneno para o Abel, Avan lhe desferiu golpes, morrendo por conta destes (golpes de Avan). Caim responde por tentativa de homicídio.

→ **Supervenientes:**

Uma nova causa que gerou o resultado.

Exemplo: Caim ministra veneno ao Abel que, em seguida, tropeça e vem a morrer por traumatismo craniano. Caim responde por tentativa de homicídio.



ATENÇÃO! Sempre avaliar o **DOLO** (intenção) do agente e quem gerou, de fato, o resultado.

4.2 Relativamente Independentes

- Aqui falamos em "relativa" porque elas possuem alguma ligação com a conduta do agente, ou seja, elas somente se manifestam em razão da conduta do agente. ***CAIU NA OAB 40***

→ Preexistentes:

Já existia uma causa anterior.

Exemplo: Golias, diabético, é vítima de um golpe de faca por Davi, que queria lhe matar. A diabetes, de conhecimento de Davi, agravou o ferimento após o seu golpe, vindo a causar a morte de Golias.

O Davi responde por homicídio consumado.



E elas rompem o nexo causal?

Não rompem o nexo causal, portanto, o agente responde pelo resultado final. Adota-se a **TEORIA DA EQUIVALÊNCIA DOS ANTECEDENTES (art 13, caput)**.

→ Concomitantes:

Lado a lado.

Exemplo: Davi, com intenção de matar, atira no Golias, mas não o atinge. Porém, em virtude disso, Golias, assustado, tem um ataque cardíaco e morre. Davi responde por homicídio consumado, já que, sem a sua conduta, Golias não teria tido o ataque e morrido.



E nas concomitantes, elas rompem o nexo causal?

Também não rompem o nexo causal, mas, o agente responde pelo resultado final, como nas causas preexistentes.

→ Supervenientes:

Uma nova causa.

- **Por si só PRODUZIU o resultado:** O resultado é uma consequência imprevisível para ele.
- **Por si só NÃO produz o resultado:** Não rompem o nexo causal e o resultado é a consequência esperada pelo agente;



O resultado é a consequência esperada pelo agente (ou seja, não foi a nova causa que por si só produziu o resultado) ou é imprevisível para ele (a nova causa produziu o resultado)?

Assim, se esperada, responde pelo resultado. Se imprevisível, não responde, mas também não fica totalmente ileso (responde pela tentativa, por exemplo, ou por outros resultados eventualmente produzidos).

Exemplo: Juninho desfere um soco no rosto de seu desafeto, que é empurrado até um fio de alta tensão que estava exposto na rua, o que não era de conhecimento de Juninho, já que o local estava escuro por ser noite e faltar iluminação. Em razão da descarga elétrica, juninho veio a óbito.

A descarga elétrica é uma concausa superveniente relativamente independente que, por si só, produziu o resultado morte, devendo Júlio responder apenas pelos fatos anteriores (lesão corporal), conforme previsão do Art. 13, § 1º, CP.



PEGADINHA DA BANCA! PALAVRA CHAVE QUE A BANCA COSTUMA COBRAR SOBRE O ASSUNTO: EXCLUSIVAMENTE

Há uma história contada no enunciado, sendo que nessa história é indicada uma dependência, onde o indivíduo teve uma conduta relevante, mas entra uma nova causa que **EXCLUSIVAMENTE** causa o resultado.

Exemplo: O agente desfere um tiro em um indivíduo. A vítima está dentro de uma ambulância com vida, a caminho do hospital. Contudo, a vítima faleceu exclusivamente por conta de um acidente de trânsito envolvendo a ambulância. Responde pela tentativa.

Lembrando...

Art. 13, § 1º, CP: A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou.

5. Dolo

Elemento da "conduta" do tipo penal.



DOLO DIRETO	DOLO EVENTUAL
O agente tem intenção (vontade consciente) de produzir o resultado e dirige sua conduta para este fim. Dolo: fim e meios escolhidos.	O agente não quer um resultado, mas assume o risco de realizar o outro que é previsto, mas não deseja que aconteça. Há <u>indiferença</u> em relação ao resultado.

Exemplo: O motorista que não para no cruzamento de uma via com a placa "PARE", passa direto e acaba colidindo com outro veículo que transitava pela via preferencial. O motorista não quis em momento algum colidir com outro carro e muito menos bater especificamente no carro "X" que passaria pela via preferencial, mas, ao descumprir a determinação de parar antes de cruzar, sabia o que poderia ocorrer e assumiu o risco de colidir em qualquer outro veículo que pudesse passar preferencialmente no cruzamento.

6. Culpa

Elemento da "conduta" do tipo penal.

MODALIDADES DE CULPA		
IMPRUDÊNCIA	NEGLIGÊNCIA	IMPERÍCIA
Quando há comportamento sem a devida cautela	Quando o agente assume atitude passiva, por descuido ou desatenção.	Decorre de inaptidão, de uma falta de habilidade para realizar uma profissão, arte ou ofício.
Conduta positiva.	Conduta negativa.	Culpa profissional
Ex.: motorista que dirige em velocidade excessiva.	Ex.: motorista deixa de fazer manutenção nos freios.	Ex.: médico, durante o parto, por imperícia, causa a morte da gestante.

6.1 Culpa Inconsciente

- O agente **não prevê** o resultado que era **previsível** de acordo com o parâmetro do homem médio;
- É a culpa **SEM PREVISÃO**.

Exemplo: O agente está dirigindo em alta velocidade próximo de uma escola. Por não prever que alguém fosse passar naquele momento, não diminui sua velocidade e acaba por atropelar uma criança. Nesse caso, apesar de ser previsível que uma criança pudesse atravessar a rua, ele não



previu que isso aconteceria. Por imprudência, acabou por atropelar a vítima.

6.2 Culpa Consciente

- O agente **prevê o resultado**, mas acredita, sinceramente, que ele **não ocorrerá** e que pode **evitá-lo**.
- É a culpa **COM PREVISÃO**.

Exemplo: Um motorista está dirigindo em alta velocidade. Ele vê um pedestre atravessando a rua correndo, em sua frente. Ele sabe que poderá atropelar a pessoa, mas acredita que o pedestre conseguirá atravessar (acredita que não ocorrerá e que pode evitar). Porém, acaba não dando tempo e o agente atropela o pedestre. Nesse caso, apesar de prever o resultado, o agente realmente acha que ele não aconteceria.



"Ana, a culpa consciente parece demais com o dolo eventual, né? Como fazer para diferenciar e não confundir nunca mais?"



No dolo eventual, apesar de o sujeito não desejar o resultado danoso, prevê e ACEITA a possibilidade do resultado.

Na culpa consciente, o agente prevê a possibilidade do resultado danoso, mas ACREDITA sinceramente que não irá acontecer ou que vai evitar.

RESUMÃO PARA VOCÊ NÃO ESQUECER MAIS!

DOLO DIRETO	DOLO EVENTUAL	CULPA INCONSCIENTE	CULPA CONSCIENTE
QUER cometer o crime e GERAR resultado.	NÃO QUER cometer o crime ou gerar o resultado, mas ASSUME O RISCO de produzi-lo.	NÃO QUER cometer o crime e NÃO ASSUME O RISCO, mas acaba gerando porque agiu com imprudência, negligência ou imperícia	NÃO QUER cometer o crime e NÃO ASSUME O RISCO, mas é consciente do risco e age acreditando que irá evitá-lo.
- PREVÊ - QUER O RESULTADO	- PREVÊ O RESULTADO - ASSUME O RISCO	- SEM PREVISÃO DO RESULTADO QUE ERA POSSÍVEL - NÃO QUER PRODUZIR	- PREVÊ O RESULTADO - ACREDITA QUE PODE EVITAR



7. Tentativa

- Quando iniciada a execução, **não se consuma** por circunstâncias **alheias à vontade** do agente.

CAIU NA OAB 40



FRASE PARA IDENTIFICAR TENTATIVA!!

QUERO, MAS NÃO POSSO!

ATENÇÃO PARA TABELA DE FIXAÇÃO!!

CRIMES QUE NÃO ADMITEM TENTATIVA	Crimes Culposos - quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.
	Crimes Omissivos Próprios ou Puros - são os que objetivamente são descritos com uma conduta negativa, de não fazer o que a lei determina, consistindo na omissão e não sendo necessário qualquer resultado naturalístico. Ex: omissão de socorro (art 135 CP)
	Contravenção Penal - A tentativa pode até acontecer, mas não é punível (art 4 LCP)
	Crimes Habituais - quando para o crime se consumar, deve ocorrer uma reiteração de atos que, se considerados individualmente, são indiferentes. Exemplo: Exercício ilegal da medicina (art. 282 do CP);
	Crimes Unissubsistentes - É aquele praticado em um único ato de execução, sem ser fracionado. Ex: omissão de socorro (art 135 CP)
	Crimes Preterdolosos - o agente pratica um crime distinto do que havia projetado cometer, advindo resultado mais grave, decorrência de negligência, imprudência ou imperícia. Cuida-se, assim, de espécie de crime qualificado pelo resultado, havendo verdadeiro concurso de dolo e culpa no mesmo fato [dolo no antecedente (conduta) e culpa no consequente (resultado)].

8. Desistência voluntária x Arrependimento Eficaz x Arrependimento Posterior:

8.1 Desistência Voluntária

O agente **interrompe** o processo de execução do crime por **vontade própria**. ***CAIU NA OAB 39***



Exemplo: o agente entra em uma casa para furtar e depois de quebrado o vidro, desiste do crime. Responderá apenas pela violação de domicílio!

8.2 Arrependimento Eficaz

O processo de execução do crime já se **encerrou**, mas o agente adota **alguma medida impeditiva** da consumação.



IMPORTANTE! Pressupõe um crime **MATERIAL** (que depende do resultado naturalístico para a consumação).

Exemplo: o agente resolve atirar na sua esposa, após descobrir uma traição e o faz. Segundos depois do tiro, se arrepende e leva para o hospital. Se a vítima sobreviver, responderá apenas pelas lesões praticadas.



FRASE PARA IDENTIFICAR DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ!!

POSSO, MAS NÃO QUERO!

8.3 Arrependimento Posterior

É uma causa de **diminuição de pena (reduz de 1/3 a 2/3)**, caso o agente tenha **reparado o dano ou restituído a coisa** até o **RECEBIMENTO da denúncia/queixa**, desde que o crime seja praticado **sem** violência à pessoa ou sem grave ameaça. ***CAIU NA OAB 29***

Exemplo: o agente, após furtar um celular de uma loja, chega em sua casa e arrepende-se do que fez, retornando em seguida à loja e devolvendo o aparelho. Nesse caso, o furto se consumou, de modo que responderá por furto, mas sua pena poderá ser diminuída.



PEGADINHA DA BANCA!

No crime de peculato culposo, se a reparação do dano ocorrer **ANTES** da sentença irrecorrível, **é extinta a punibilidade**, nos termos do art. 312, § 3º, do CP. Ou seja, não é considerado causa de diminuição de pena, mas sim EXTINGUIU a pena!

**ATENÇÃO PARA TABELA DE FIXAÇÃO!! *CAIU NA OAB 39***

DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA	ARREPENDIMENTO EFICAZ	ARREPENDIMENTO POSTERIOR
O agente interrompe a execução do crime por vontade própria.	O agente pratica todos os atos de execução que tinha à disposição, mas se arrepende e voluntariamente age no sentido de evitar o resultado . O processo de execução do crime já se encerrou, mas não se consumiu! Pressupõe um crime MATERIAL (que depende do resultado naturalístico para a consumação)	O resultado já foi produzido e o agente repara o dano ou restitui a coisa objeto do crime <u>até o recebimento da denúncia ou da queixa</u> . Requisitos: o crime praticado seja sem violência à pessoa ou sem grave ameaça.
Execução em andamento	Execução concluída	Execução concluída
Causa de exclusão da tipicidade	Causa de exclusão da tipicidade	Causa de diminuição de pena (reduz de 1/3 a 2/3)

9. Crime impossível

Quando é **impossível se consumir** o crime por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. ***CAIU NA OAB 27***

O crime impossível, tipificado no artigo 17 do Código Penal, promove a atipicidade da conduta caso esteja verificada a **ineficácia absoluta do meio** OU a absoluta impropriedade do objeto.

Exemplo 1: Tentar matar alguém com uma arma de brinquedo;

Exemplo 2: Consumir substância de efeito abortivo para estimular aborto sem estar grávida.

10. Erro do Tipo

Aqui, há a **falsa percepção** da realidade pelo agente (**não sabe o que faz**);

O erro é sobre **ELEMENTO DO TIPO**, afastando o dolo.

Pode ser:



a) escusável, **exclui o dolo e a culpa.**

b) inescusável, **exclui o dolo, mas subsiste a culpa** (caso tenha a previsão da modalidade culposa).

- **Invincível ou Escusável:** **Qualquer um** incorreria no **erro**, então eu não respondo nem por dolo, nem por culpa, o fato é atípico;
- **Vencível ou Inescusável:** Aquele indivíduo mais prudente, cauteloso, **não teria incorrido** neste erro. Nesse caso, não responde pelo dolo, mas por culpa, se previsto em lei.

10.1 Erro sobre a Pessoa

- Há representação **equivocada** da realidade, pois o agente acredita ser uma pessoa, mas é outra.
- Trata-se de vício de elemento psicológico da ação. Não isenta de pena e se consideram as condições ou qualidades da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. ***CAIU NA OAB**

30*

Exemplo: A vítima estava de costas e o agente atira pensando ser o pai, mas era o tio.



E qual é o efeito do erro sobre a pessoa?

Responde como se tivesse atingido a **pessoa pretendida.**

10.2 Erro na Execução

Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, **atinge pessoa diversa**, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela.

Exemplo: o agente dispara contra A e erra o alvo, acertando B, que vem a morrer ou sofrer lesão corporal



IMPORTANTE! No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, há concurso formal próprio entre os 2 crimes!

**TABELINHA PARA NÃO ERRAR!**

ERRO SOBRE A PESSOA	ERRO NA EXECUÇÃO
Há equívoco na identificação da VÍTIMA PRETENDIDA.	Representa-se corretamente a VÍTIMA PRETENDIDA.
A EXECUÇÃO DO CRIME é correta. Não há falha operacional.	A EXECUÇÃO DO CRIME é errada. Há falha operacional (erro na execução).
A pessoa visada não corre perigo (foi confundida com outra).	A pessoa visada corre perigo.

10.3 Resultado diverso do pretendido

Quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém **resultado diverso do pretendido**, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposos;

Exemplo: A", visando a danificar uma vitrine, atira uma pedra e atinge uma pessoa, causando-lhe lesões. "A" responderá por lesões corporais culposas.

Se ocorrer também o resultado pretendido, responde por ambos, em concurso formal.

**ATENÇÃO!**

Só responde por culpa se admitir modalidade culposa! **DANO NÃO ADMITE CULPA E NEM TENTATIVA!** *CAIU NA OAB 26*

**Qual a diferença do erro do tipo para erro de proibição?**

O erro de proibição é sobre a ilicitude do fato. O agente sabe que o fato está acontecendo, mas ele não sabe que é ilícito. Ou seja, exclui a **CULPABILIDADE**.

Art. 21. CP O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. *CAIU NA OAB 42*

Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência.

**TABELINHA PARA NÃO CONFUNDIR!**

ERRO DO TIPO ESSENCIAL	ERRO DE PROIBIÇÃO
Há falsa percepção da realidade pelo agente (não sabe o que faz)	O agente conhece a realidade e sabe o que faz, mas não sabe que a conduta é ilícita.
Excludente de tipicidade	Excludente de culpabilidade
ESCUSÁVEL → exclui o dolo e a culpa INESCUSÁVEL → exclui somente o dolo, mas subsiste a culpa, se o crime culposo for previsto na lei.	ESCUSÁVEL → exclui a culpabilidade por ausência do potencial consciência da ilicitude INESCUSÁVEL → agente responde pelo crime doloso, com redução de pena de 1/6 a 1/3



DIA 06

ÉTICA

Atividades da Advocacia e Mandato Judicial

1. Funções Privativas de Advogado

O exercício da advocacia é **essencial** à administração da Justiça e encontra respaldo constitucional no Brasil.



IMPORTANTE! Conforme o artigo 133 da Constituição Federal, "**o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei**".

Essa centralidade do advogado no sistema jurídico se reflete na existência de **funções** que são privativas da advocacia, ou seja, que somente podem ser exercidas por profissionais devidamente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).



E quais são essas funções?

São elas:

1.1 A postulação a qualquer órgão do PJ e juizados especiais

EXCEÇÕES (que não dependem de advogado):

- **Instância inicial da justiça do trabalho**

Súmula 425 TST: O jus postulandi das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho (1º e 2º instância), não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho)

- **Juizados especiais, se a causa for de..**

até 20 salários mínimos – estadual;

até 60 salários mínimos – federal.

- **Impetração de Habeas Corpus**

NÃO SE INCLUI na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal, visto que não é preciso de advogado – pode ser impetrado por qualquer pessoa. ***CAIU NA OAB 34* *CAIU NA OAB 27* *CAIU NA OAB 43***



1.2 A consultoria, assessoria e direção jurídica;

Consultoria: Tem como finalidade a prestação extrajudicial da análise jurídica por parte do **advogado** que resulta na sugestão das melhores decisões dentre as disponíveis para o cliente.

Assessoria: Prestação extrajudicial de **auxílio técnico** para pessoas (**públicas ou privadas**) que estejam necessitando de informações e direcionamentos para realização de determinados atos.

O advogado atua de forma preventiva de modo a evitar determinado problema jurídico para o cliente através dos direcionamentos e conselhos jurídicos.

Direção Jurídica: Muitas **instituições públicas**, privadas e paraestatais (por exigência legal ou decisão delas) possuem departamentos jurídicos para elaboração de atos, solução de problemas e emissão de pareceres. É a função de dirigir esses departamentos que o estatuto atribui aos advogados de maneira exclusiva.



ATENÇÃO!

As atividades de consultoria e assessoria jurídicas podem ser exercidas de **modo verbal** ou por **escrito**, a critério do advogado e do cliente, e **independentemente** de outorga de mandato ou de formalização por contrato de honorários. ***CAIU NA OAB 41*** ***CAIU NA OAB 39***
CAIU NA OAB 42

1.3 Visar atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas;

Visar atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas significa que, para que esses documentos sejam registrados nos órgãos competentes, eles devem ser **aprovados por um advogado**.

A ausência do visto do advogado pode levar à nulidade dos atos e contratos, impedindo o registro e, consequentemente, a legalização da pessoa jurídica.



IMPORTANTE! A exigência do visto do advogado é **dispensada para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte**, com o objetivo de desburocratizar e facilitar a vida dos pequenos empresários!



1.4 Outros pontos importantes



PEGADINHA DA BANCA!

Os serviços profissionais de advogado são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada sua **notória especialização**, nos termos da lei. ***CAIU NA OAB 34***



No processo administrativo, o advogado contribui com a postulação de decisão favorável ao seu constituinte?

Sim! No processo administrativo, o advogado contribui com a postulação de decisão favorável ao seu constituinte, e os seus atos constituem **múnus público**.



O advogado pode ajudar na elaboração de projeto de lei?

Sim! O advogado pode contribuir com o processo legislativo e com a elaboração de normas jurídicas, no âmbito dos Poderes da República ***CAIU NA OAB 36***

2. Atos nulos

São nulos os atos praticados por:

- Pessoa não inscrita na OAB
- Advogado impedido
- Advogado suspenso
- Advogado licenciado
- Advogado que exerce atividade incompatível com a advocacia.

3. Mandato Judicial

O mandato judicial é um instrumento que permite que uma parte seja representada legalmente por um advogado em juízo. O advogado, como mandatário, tem autoridade para tomar decisões em nome do cliente (mandante) em processos judiciais. **A procuração é o documento que formaliza o mandato.**

Em regra, o advogado **NÃO PODE** aceitar procuração de quem já possua um patrono, sem prévio conhecimento deste, **SALVO por motivo plenamente justificável ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis.** ***CAIU NA OAB 28***



Ou seja, o advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de **quinze dias**, prorrogável por igual período. ***CAIU NA OAB 37***



ATENÇÃO! O mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso de tempo, **salvo se o contrário for consignado no respectivo instrumento.** ***CAIU NA OAB 40***

Ou seja, mesmo que tenha passado vários anos e aquele contrato não tenha sido encerrado, ainda está válido e o advogado deve continuar prestando serviços.

3.1 Renúncia do Mandato

Direito do advogado: o advogado não quer mais atender o cliente.

Ato unilateral (não necessita de aceitação, bastando a notificação);

Dever de dupla comunicação: ao cliente e ao juízo;

Não deve mencionar o motivo da renúncia;

Em regra, deve continuar representando o cliente por **mais 10 dias após a notificação**, **salvo se outro advogado for constituído antes**. Se outro advogado for contratado antes do fim desse prazo, cessa a responsabilidade em acompanhar a causa. ***CAIU NA OAB 30* *CAIU NA OAB 33*** Esse prazo é para que o cliente possa ter tempo de conseguir outro advogado e não ficar no prejuízo.

3.2 Revogação do Mandato

Direito do cliente: o cliente não quer mais que aquele seja seu advogado.

Ato unilateral

Não desobriga o pagamento de verbas honorárias contratadas, nem impede o recebimento de honorários sucumbenciais proporcionais ao seu trabalho prestado!

TABELINHA PARA FIXAÇÃO!

RENÚNCIA DO MANDATO	REVOGAÇÃO DO MANDATO
Direito do advogado	Direito do cliente
Ato unilateral (não necessita de aceitação, bastando a notificação).	Ato unilateral
Forma de extinção expressa do mandato	Forma de extinção expressa do mandato



Dever de dupla comunicação: ao cliente e ao juízo Não deve mencionar o motivo da renúncia	Não desobriga o pagamento de verbas honorárias contratadas, nem impede o recebimento de honorários sucumbenciais proporcionais ao seu trabalho prestado.
Em regra, deve continuar representando o cliente por mais 10 dias após a notificação, salvo se outro advogado for constituído antes.	

4. Substabelecimento do Mandato

Os poderes conferidos ao advogado podem ser SUBSTABELECIDOS a outro advogado, que irá sub-rogar-se dos poderes conferidos.

4.1 Com reservas de poderes

É a substituição **parcial e provisória**, caracterizada como ato pessoal do advogado da causa, devendo o substabelecido ajustar antecipadamente seus honorários com o substabelecete.



IMPORTANTE! O advogado substabelecido, com reserva de poderes, **não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento**, visto que existe o vínculo entre eles!

4.2 Sem reservas de poderes

É a substituição **total e definitiva**, que exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente.

O advogado anterior deixa de ter qualquer poder/função no processo, porque o novo assume totalmente a função!

O substabelecimento sem reserva deve ser feito por escrito e pode ser realizado por instrumento público ou particular, devendo ser juntado aos autos do processo para que produza seus efeitos.



IMPORTANTE! No substabelecimento sem reserva, o novo advogado tem direito a cobrar os honorários advocatícios, inclusive honorários de sucumbência, diretamente do cliente. Já o antigo advogado pode cobrar honorários proporcionais ao trabalho executado.



TABELINHA PARA FIXAÇÃO!

SUBSTABELECIMENTO <u>COM</u> RESERVA DE PODERES	SUBSTABELECIMENTO <u>SEM</u> RESERVA DE PODERES
É a transferência provisória do mandato de um advogado para outro, podendo o procurador reassumi-lo a qualquer momento.	É a transferência definitiva do mandato por um advogado a outro, renunciando ao poder de representação que lhe foi conferido.
Ato pessoal do advogado	É uma forma de extinção expressa do mandato
Deve ser ajustado os honorários com o substabelecete.	Exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente



Inscrição na OAB

1. Requisitos de Inscrição nos Quadros da OAB

- a) capacidade civil;
- b) graduação em direito;
- c) título de eleitor;
- d) quitação do serviço militar;
- e) aprovação no exame;
- f) ausência de incompatibilidades;
- g) idoneidade moral;

A inidoneidade moral, suscitada por qualquer pessoa, deve ser declarada mediante decisão que obtenha quantos votos?

Inidoneidade moral, no contexto da OAB, é a ausência de reputação e de respeito pelas normas éticas e legais, que são fundamentais para o exercício da advocacia. **Essa deve ser declarada mediante decisão que obtenha no mínimo 2/3 dos votos de todos os membros do conselho competente.** *CAIU NA OAB 27*

De acordo com o art. 8 § 4º, não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido **condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial.**

h) prestar compromisso perante o conselho.



IMPORTANTE! Para prestar os serviços que são privativos da advocacia, é preciso que o Bacharel de Direito realize o Exame da Ordem e, após aprovado, se inscreva nos quadros da OAB, preenchendo todos os requisitos! *CAIU NA OAB 43*



ATENÇÃO!

Estrangeiro pode sim advogar no Brasil, visto que “nacionalidade” não é um requisito para a inscrição. O estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em direito no Brasil, deve fazer prova do título de graduação, obtido em instituição estrangeira, devidamente revalidado, além de atender aos demais requisitos previstos. *CAIU NA OAB 35* *CAIU NA OAB 39*



ATENÇÃO! O documento de identidade profissional, na forma prevista no regulamento geral, é de **uso obrigatório** no exercício da atividade de advogado ou de estagiário e constitui prova de identidade civil para todos os fins legais. ***CAIU NA OAB 42***

O Defensor Público precisa de inscrição na OAB?



Não! O Defensor Público **NÃO** precisa de inscrição nos quadros da OAB.

O STF no julgamento do RE 1240999 – em sede de Repercussão Geral – Tema 1.074, por maioria, fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a exigência de inscrição do Defensor Público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil”. (Plenário, Sessão Virtual de 22.10.2021 a 3.11.2021).

2. Inscrição Principal

A Inscrição principal é a mais usual, visto que é aquela realizada pelo **bacharel** que passou no Exame e requereu sua inserção nos quadros da OAB para obter legitimidade e começar a exercer a profissão, ou seja, a porta de entrada na Ordem.

Onde é realizada a inscrição principal?



É realizada perante o **Conselho Seccional sediado no Estado em que o advogado pretende exercer, de forma habitual, a advocacia (domicílio profissional)**.

Após se inscrever devidamente nessa categoria, o profissional pode realizar de forma ampla as atividades privativas da advocacia no estado (ou Distrito Federal) em que se estabeleceu, e em todo o restante do país de forma *restrita* (5 causas por ano).

3. Inscrição Suplementar

A Inscrição Suplementar se faz necessária nas situações em que determinado advogado **passa a exercer sua profissão em outros territórios com habitualidade** (ou seja, mais de 5 causas por ano), conforme o Estatuto da Advocacia e da OAB:

Art. 10, § 2º Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano.



IMPORTANTE! É necessário que o advogado tenha **mais de 5 causas NOVAS por ano** em outros Estados para ser obrigatório a inscrição suplementar. ***CAIU NA OAB 24***

Ou seja, não entra na conta as causas antigas ou trâmites de anos anteriores!



“Mas, Ana, e os demais atos privativos da advocacia que são realizados de forma extrajudicial? Não entram nessa conta?”

Aqui a interpretação deve ser feita de modo literal, o que significa dizer que o advogado pode prestar os demais serviços da advocacia (consultoria, assessoria, direção jurídica) em outros estados sem necessidade de se inscrever suplementarmente caso atinja determinada cota, ou seja, pode fazer defesas na esfera administrativa, visar atos constitutivos de pessoas jurídicas, emitir pareceres.

Também é necessária a inscrição suplementar quando **há a criação de filiais e a atuação dos advogados em áreas de outro Conselho Seccional**.

O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no Conselho Seccional onde se instalou. Os sócios, nesse caso, e inclusive o titular da sociedade unipessoal de advocacia, são obrigados a realizar inscrição suplementar.



IMPORTANTE! Com a inscrição suplementar, se faz necessário o pagamento de nova anuidade para cada inscrição suplementar (além da principal), de valor determinado por cada Conselho Seccional.

4. Inscrição por Transferência

É necessária caso o advogado precise fazer uma mudança completa do seu domicílio profissional para outro estado (ou Distrito Federal).

Enquanto que na inscrição suplementar a de cunho principal continua efetiva, na inscrição por transferência **há um cancelamento da principal, dado o domicílio profissional foi alterado para outra unidade da federação - o que a tornará a “principal”**.



5. Cancelamento e licenciamento de inscrição

5.1 Cancelamento de Inscrição

É a **exclusão definitiva** do advogado dos quadros da OAB, perdendo o seu número de inscrição.

Motivos que geram o cancelamento:

- desligamento da ordem;
- a morte;
- a perda de um dos requisitos solicitados para a inscrição;
- do recebimento da penalidade de exclusão (cancelamento é feito de ofício);
- exercício de atividade incompatível com a advocacia em caráter definitivo.



IMPORTANTE! Caso queira voltar a exercer a advocacia, deve requerer **uma nova inscrição**, com número de inscrição diferente. ***CAIU NA OAB 38* *CAIU NA OAB 33***

5.2 Licenciamento de Inscrição

É o **afastamento temporário** dos quadros da OAB.

Motivos de licenciamento:

- assim o requerer, por motivo justificado;
- passar a exercer, em caráter temporário, **atividade incompatível** com o exercício da advocacia;
- sofrer doença mental considerada curável.



PEGADINHA DA BANCA!

O licenciamento do sócio de uma sociedade de advogados deve ser **averbado no registro da sociedade, mas não altera sua constituição**, já que é um afastamento temporário!



IMPORTANTE! Admite-se o retorno do advogado **sem nenhuma exigência legal**, permanecendo até com o **mesmo número** de inscrição. ***CAIU NA OAB 38* *CAIU NA OAB 30* *CAIU NA OAB 31***

**TABELINHA PARA FIXAÇÃO!**

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO	LICENCIAMENTO DE INSCRIÇÃO
Vem de uma situação mais séria ou até definitiva.	Vem de uma situação temporária, que pode ser revertida.
Cessa o pagamento da anuidade	Cessa o pagamento da anuidade somente se houver requerimento do advogado
Caso queira voltar a exercer a advocacia, mediante o cumprimento dos requisitos, deve requerer uma nova inscrição .	Admite-se o retorno do advogado sem nenhuma exigência legal
O número de inscrição será diferente.	Permanece com o mesmo número de inscrição.
Hipóteses: a) desligamento da ordem. b) a morte. c) a perda de um dos requisitos solicitados para a inscrição. d) do recebimento da penalidade de exclusão. e) exercício de atividade incompatível com a advocacia em caráter definitivo.	Hipóteses: a) assim o requerer, por motivo justificado; b) passar a exercer, em caráter temporário, atividade incompatível com o exercício da advocacia; c) sofrer doença mental considerada curável.

6. Estágio profissional

Possibilidade que os acadêmicos de Direito (**dos 2 últimos anos do curso**) têm de se inscreverem nos quadros da OAB como estagiários.

Essa inscrição tem duração de **2 anos**, podendo ser estendida por **mais 1 ano**. ***CAIU NA OAB 29***



ATENÇÃO! A inscrição do estagiário é feita no Conselho Seccional do estado onde se localiza o seu curso jurídico. ***CAIU NA OAB 33***



“Mas, Ana, se eu colar grau, ainda posso ser estagiário da OAB?”



Sim, ainda pode ser estagiário, pelo prazo de **02 anos** de duração, podendo ser prorrogado por **mais um ano**. Ao todo, totalizam **03 anos**.



6.1 Atividades praticadas pelo estagiário (sozinho)

São as atividades que podem ser realizados sozinho pelo estagiário, mas sob responsabilidade do advogado:

- a) assinar petições de juntada de documentos a processos administrativos ou judiciais;
- b) retirar e devolver autos em cartório e assinar a carga respectiva;
- c) obter certidões de peças ou autos de processo findos ou em curso junto aos escrivães e chefes de secretarias;
- d) praticar atos extrajudiciais quando receber autorização ou substabelecimento do advogado.

CAIU NA OAB 35



TEMA INTERDISCIPLINAR!!

A Lei 14.365/22 trouxe a possibilidade de realização do estágio profissional no **regime de teletrabalho ou de trabalho a distância** em sistema remoto ou não, por qualquer meio telemático, **sem configurar vínculo de emprego**. ***CAIU NA OAB 40***

*Art. 9 § 5 Estatuto da OAB Em caso de pandemia ou em outras situações excepcionais que impossibilitem as atividades presenciais, declaradas pelo poder público, o estágio profissional poderá ser realizado no **regime de teletrabalho ou de trabalho a distância em sistema remoto** ou não, por qualquer meio telemático, sem configurar vínculo de emprego a adoção de qualquer uma dessas modalidades.*

§ 6º Se houver concessão, pela parte contratante ou conveniada, de equipamentos, sistemas e materiais ou reembolso de despesas de infraestrutura ou instalação, todos destinados a viabilizar a realização da atividade de estágio prevista no § 5º deste artigo, essa informação deverá constar, expressamente, do convênio de estágio e do termo de estágio.